



PUTUSAN
Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARNOLD TOWINALOA, bertempat tinggal di Jalan Karajalemba Lorong Lambori RT/RW.002/002 Kelurahan Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah/ecourt *grace.toparena26@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Kompleks Militer Kompi TNI-AD Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah/ecourt *royallangeroni@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2025, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso Kelas IB pada tanggal 27 November 2025, No.631/PAN.PN/W21.U2/HK2.4/XI/2025/PN Pso, sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

DANIEL BANAYA, bertempat tinggal di Desa Tamonjengi, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Tergugat I**;

RANTELEMBE PALASI, bertempat tinggal di Desa Tamonjengi, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Tergugat II**;

ANNI LENI TANGKA'A, bertempat tinggal di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Tergugat III**;
Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III disebut sebagai **Para Tergugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas Heatubun, S.H., M.H., dan Safrudin, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyiur Indah No.45 Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah/ecourt heatubunandreas@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2026, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso Kelas IB pada tanggal 05 Januari 2026, No.8/PAN.PNW21.U2/HK2.4/XI/2026/PN Pso;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Desember 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 12 Desember 2025 dengan Nomor Register 266/Pdt.G/2025/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan ahli waris/anak kandung dari pasangan suami/isteri almarhum TH.TOWILANOA dan almarhumah BUNGA AMELIA MEWALONDJO;
2. Bahwa almarhum TH.TOWILANOA meninggal pada tanggal 13 Maret 2013 dan almarhumah BUNGA AMELIA MEWALONDJO meninggal pada tanggal 30 Desember 1982;
3. Bahwa almarhum TH. TOWILANOA memiliki tanah seluas ± 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi), terletak di Wilayah Cekdam Pinggiran jalan Penghubung Desa Tamonjengi-Mayumba masuk wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan: Dahulu Tanah Negara sekarang Tanah Milik Bethel Nadja;

Sebelah Selatan dengan: Jalan Desa Tamonjengi – Mayumba;

Sebelah Barat dengan: Saluran air/cekdam dan tanah Martinus Pobile;

Sebelah Selatan dengan: Kebun Kelapa Sawit Plasma Desa Tamonjengi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek perkara;

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



4. Bahwa tanah tersebut diperoleh dan dimiliki almarhum TH. TOWILANOA sejak tahun 1980an yang merupakan warisan dari orang tua kandungnya almarhum Bapak M. TOWILANOA. Bahwa almarhum Bapak M. TOWILANOA mulai mengelolah objek perkara a quo sejak tahun 1960an, dan kemudian menyerahkannya kepada anaknya almarhum TH. TOWILANOA sejak tahun 1980an;
5. Bahwa sejak tahun 2013 almarhum TH. TOWILANOA meninggal dunia, maka objek perkara a quo masih merupakan tanah milik bersama anak-anak kandung almarhum TH. TOWILANOA karena belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya sampai saat gugatan ini diajukan;
6. Bahwa sejak almarhum TH. TOWILANOA meninggal dunia, mulai tahun 2014 objek perkara a quo mulai tidak lagi terawat/tidak terurus dengan baik, sehingga tanaman kopi dan tanaman cingkeh yang ditanam almarhum TH. TOWILANOA mulai tertutupi rumput ilalang, dan sekitar tahun 2015 saat musim panas objek perkara a quo terbakar bersama tanaman diatasnya;
7. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dan beberapa saudaranya telah tinggal dan berdomisili di Kabupaten lain dan sangat jauh dari objek perkara serta objek perkara a quo belum dilakukan pembagian kepada anak-anak almarhum TH. TOWILANOA, sehingga objek perkara a quo belum dibuka/belum diolah kembali oleh anak-anak pasca kebakaran sekitar tahun 2015;
8. Bahwa sekitar awal tahun 2016 PENGGUGAT dihubungi oleh keluarga di Desa Tamunjengi, menyampaikan bahwa objek perkara a quo sudah dikelolah oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Bahwa PENGGUGAT sekitar pertengahan tahun 2016 pulang ke kampung di Desa Tamunjengi untuk mengingatkan pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar jangan lagi mengelolah objek perkara a quo;
9. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mau menghiraukan teguran dari PENGGUGAT. Bahwa karena sudah beberapa minggu berurusan di Desa Tamunjengi, PENGGUGAT kembali lagi di Kelurahan Kayukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan maksud untuk melakukan pertemuan dengan kakak beradik kandung agar ada salah satu keluarga yang dipercayakan untuk mengurus persolan objek perkara;

Halaman 3 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



10. Bahwa sekitar tahun 2017 PENGGUGAT kembali lagi untuk mengurus persoalan sengketa objek perkara, tetapi tidak ada penyelesaian baik dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

11. Bahwa sekitar tahun 2019, PENGGUGAT dan sanak saudara kembali untuk melakukan komplein kepada Pemerintah Desa Tamunjengi, tetapi Pihak Pemerintah Desa Tamunjengi tidak dapat menyelesaikan persoalan tanah dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

12. Bahwa sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 objek perkara a quo tidak ada kejelasan hukum terkait persolan tanah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga objek perkara tidak dilakukan pengolahan;

13. Bahwa sekitar tahun 2023 PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa objek Perkara a quo mulai lagi digarap oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, bahkan sebagian objek perkara a quo telah dijual kepada TERGUGAT III;

14. Bahwa pada tahun 2024 PENGGUGAT kembali di Desa Tamunjengi, dan benar sebagian objek perkara telah dijual oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT III;

15. Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam menguasai objek perkara a quo dan secara sepihak telah menjual sebagian objek perkara kepada TERGUGAT III, maka PENGGUGAT kembali meminta agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan PARA TERGUGAT, tetapi tidak ada penyelesaian dengan baik;

16. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT sudah sangat merugikan PENGGUGAT, maka sudah seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Poso;

17. Bahwa atas tindakan PARA TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami kerugian materil dan Imateril;

- KERUGIAN MATERIL;

Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian imateril karena tidak dapat memanfaatkan tanahnya sejak tahun 2016 sampai 2025, sehingga kalau dihitung dengan nilai sewa tanah, maka tanah tersebut dapat disewa Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pertahun), maka total kerugian materil



yang dialami oleh PENGGUGAT selama 9 tahun sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

- KERUGIAN IMATERIL;

Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami beban pikiran yang mengganggu keutuhan keluarga bersaudara kandung, dan pemikiran tersebut banyak membuang energi yang menyebabkan kesehatan PENGGUGAT sangat terganggu, maka PENGGUGAT menuntut ganti rugi nilai uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

18. Bahwa untuk menjaga jika gugatan PENGGUGAT dikabulkan, serta Putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan dengan baik oleh PARA TERGUGAT, maka terhadap PARA TERGUGAT secara tanggung renteng harus membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika lalai melaksanakan isi putusan *a quo*, terhitung paling lambat 7 hari setelah Perkara diputuskan dan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan keputusan ini dengan baik oleh PARA TERGUGAT;

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara yang terletak di Wilayah Cekdam Pinggiran jalan Penghubung Desa Tamonjengi-Mayumba masuk wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara, dengan luas ± 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan: Dahulu Tanah Negara sekarang Tanah Milik Bethel Nadja

Sebelah Selatan dengan: Jalan Desa Tamonjengi – Mayumba;

Sebelah Barat dengan: Saluran air / cekdam dan tanah Martinus Pobile;

Sebelah Selatan dengan: Kebun Kelapa Sawit Plasma Desa Tamonjengi;

Adalah tanah milik dari almahum TH. TOWILANO;

Halaman 5 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam menguasai objek perkara a quo dan telah melakukan penjualan sebagian objek perkara a quo kepada TERGUGAT III adalah perbuatan melawan hukum, yaitu atas objek perkara sebagai berikut;

Tanah yang terletak di Wilayah Cekdam Pinggiran jalan Penghubung Desa Tamonjengi-Mayumba masuk wilayah Adminitrasi Pemerintahan Desa Tamunjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara, dengan luas $\pm$ 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan: Dahulu Tanah Negara sekarang Tanah Milik Bethel Nadja

Sebelah Selatan dengan: Jalan Desa Tamonjengi – Mayumba;

Sebelah Barat dengan: Saluran air / cekdam dan tanah Martinus Pombile;

Sebelah Selatan dengan: Kebun Kelapa Sawit Plasma Desa Tamonjengi;

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan objek perkara a quo kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, terhitung paling lambat 7 hari setelah Perkara diputuskan dan berkekuatan hukum tetap, yaitu atas objek perkara sebagai berikut;

Tanah yang terletak di Wilayah Cekdam Pinggiran jalan Penghubung Desa Tamonjengi-Mayumba masuk wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Tamunjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara, dengan luas $\pm$ 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan: Dahulu Tanah Negara sekarang Tanah Milik Bethel Nadja

Sebelah Selatan dengan: Jalan Desa Tamonjengi – Mayumba;

Sebelah Barat dengan: Saluran air / cekdam dan tanah Martinus Pombile;

Sebelah Selatan dengan: Kebun Kelapa Sawit Plasma Desa Tamonjengi;

- KERUGIAN IMATERIL;

Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami beban pikiran yang menganggu keutuhan keluarga bersaudara kandung, dan pemikiran tersebut banyak membuang energi yang menyebabkan kesehatan PENGGUGAT sangat terganggu,



maka PARA TERGUGAT harus membayar ganti rugi nilai uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PENGGUGAT;

- KERUGIAN MATERIL;

Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian imateril karena tidak dapat memanfaatkan tanahnya sejak tahun 2016 sampai 2025, sehingga kalau dihitung dengan nilai sewa tanah, maka tanah tersebut dapat disewa Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pertahun), maka total kerugian materil yang harus dibayarkan PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT selama 9 tahun sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil dan imateril kepada PENGGUGAT, terhitung paling lambat 7 hari setelah Perkara diputuskan dan berkekuatan hukum tetap, yaitu sebagai berikut:

6. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika lalai melaksanakan isi putusan *a quo*, terhitung paling lambat 7 hari setelah Perkara diputuskan dan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan keputusan ini dengan baik oleh PARA TERGUGAT;

7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Para Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perbaikan terkait alamat Tergugat III yang sebelumnya beralamat di Desa Tolai Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong menjadi beralamat di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, sesuai dengan pihak yang telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

I.1 Tentang gugatan Penggugat yang "KABUR" (obscuur libel)

1. Bahwa Penggugat dalam Surat gugatan aquo sebagaimana posita angka 3 (tiga) halaman 2 (dua) surat gugatan, mendalilkan

- "Bahwa Almarhum TH. TOWINALOA, memiliki tanah seluas kurang lebih 70.000m² (tujuh puluh ribu meter persegi) terletak diwilayah Cekdam pinggiran jalan penghubung Desa Tamonjengi – Mayumba masuk wilayah Administrasi Pemerintah Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Dahulu Tanah Negara, sekarang Tanah milik Bethel Nadja

Sebelah Selatan dengan Jalan Desa Tamonjengi – Mayumba

Sebelah Barat dengan Saluaran air/ Cekdam dan tanah Martinus Ponombik

Sebelah Selatan dengan Kebun Kelapa Sawit Plasma Desa Tamonjengi"

- Bahwa dari batas- batas tanah yang disebutkan dalam surat gugatan aquo tidak menyebutkan batas tanah Sebelah Timur dari tanah obyek sengketa padahal batas tanah merupakan garis pemisahan tanah obyek sengketa dengan tanah yang berada diluar tanah sengketa untuk memastikan letak dan keberadaan tanah obyek sengketa yang dituntut



Penggugat, oleh karena itu dengan tidak menyebutkan batas tanah obyek sengketa Sebelah Timur menjadi fakta dan hukum bahwa gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang "KABUR" (obscuur libel) dengan konsekuensi hukum, gugatan yang cacat formil dan tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard).

2. Bahwa dalam surat gugatan aquo Penggugat mendalilkan TH. TOWINALOA memiliki tanah seluas 70.000m² (tujuh puluh ribu meter persegi), terletak di wilayah Cekdam pinggiran jalan penghubung Desa Tamonjengi wilayah Pemerintahan Desa Tamonjengi – Mayumba kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah yang dituntut kepada Tergugat – I dan Tergugat – II dan Tergugat – III. Padahal fakta tanah milik Tergugat – I hanyalah seluas kurang lebih 25.000m² (dua puluh lima ribu meter persegi) yang diperoleh dari Tanah Negara, ex Perkebunan Pohon Pinus yang ditanam oleh Kehutanan kabupaten Poso tahun 1980-an, berada di lereng gunung Desa Tamonjengi.

Demikianpun tanah milik Tergugat – II (Rante Lemba Palasi) yang juga berada di lereng gunung Tamonjengi atau sebelah Utara dari tanah milik Tergugat – I, hanyalah seluas kurang lebih 21.320m² (dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), masih berdiri tegak Pohon Pinus sampai sekarang sehingga apabila dijumlahkan Luas tanah milik Tergugat – I yaitu kurang lebih 25.000m² dengan luas tanah kurang lebih 21.320m² sama dengan kurang lebih 46.320 M² (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), masih kurang dari luas tanah 70.000m² (tujuh puluh ribu meter persegi), yang dituntut Penggugat dalam perkara ini.

- Bahwa oleh karena luas tanah yang didalilkan Penggugat berbeda dengan luas tanah yang dimiliki para Tergugat – I, Tergugat – II dan sekarang Tergugat - III sebagai fakta gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang "kabur" (obscuur libel) atau gugatan tersebut cacat formil dan konsekuensi hukumnya gugatan aquo tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard).

3. Bahwa selain dalam Surat gugatan tidak menyebutkan batas sebelah Timur tanah sengketa, demikianpun luas tanah sengketa, yang di



dalilkan 70.000m² (tujuh puluh ribu meter persegi), yang dituntut Penggugat, ternyata jauh melampaui batas luas tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat – I dan Tergugat – II dan Tergugat – III dalam wilayah Cekdam Desa Tamonjengi aquo. sehingga karenanya menjadi tidak jelas obyek sengketa yang dituntut Penggugat kepada Tergugat – I dan Tergugat – II dan Tergugat – III.

4. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak pula menguraikan batas-batas dan luas tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat – I dan Tergugat – II dan Tergugat - III demikianpun sejak kapan Tergugat – I dan Tergugat – II dan Tergugat - III menguasai tanah yang disengketakan aquo oleh karena Penggugat tidak menguraikan dalam gugatan aquo maka gugatan sebagai gugatan yang tidak jelas atau “kabur” (obscur libel).

5. Bahwa apabila dicermati surat gugatan aquo baik posita maupun petitum, Penggugat menuntut Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat - III dihukum untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perkara diputus dan berkekuatan hukum tetap (vide petitum angka – 4 halaman 6 (enam) surat gugatan).

Padahal tuntutan Penggugat aquo sangat tidak sesuai dengan fakta dan hukum, oleh karena sebahagian dari tanah yang disengketakan Penggugat seluas 5000m² (lima ribu meter persegi) sudah lebih dahulu Penggugat menjual kepada pembeli yang bernama PAIMAN ADI SAPUTRA, umur 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, Alamat Desa Lembotonara Kecamatan Mori Utara dengan harga jual Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) dibuat dengan SURAT PENYERAHAN tanggal 8 September 2025 oleh Kepala Desa Tamonjengi Kec. Mori Utara Kabupaten Morowali.

Sedangkan tanah seluas 5000m² (lima ribu meter persegi), yang Penggugat (ARNOLD TOWINALOA) jual aquo adalah tanah milik Tergugat – I yang diberikan kepada Penggugat untuk perdamaian keluarga mengenai masalah tanah aquo antara Penggugat (ARNOLD TOWINALOA) dengan Tergugat – I di kantor Desa Tamonjengi, berdasarkan Berita Acara Penyelesaian masalah tanah tanggal 19 Oktober

Halaman 10 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



2024 yang ditanda tangani para pihak, Kepala Desa Tamonjengi, badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tamonjengi, Babinsa dan saksi-saksi.

Bahwa oleh karena tanah sengketa yang dituntut Penggugat telah termasuk tanah yang sudah dijual oleh Penggugat kepada PAIMAN ADI SAPUTRA, maka sangat tidak berdasar hukum Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat - III dihukum untuk bertanggung jawab atas “tuntutan Penggugat” sebagaimana pada posita dan petitum surat gugatan aquo. Fakta inilah dapat menjadi alasan untuk menyatakan gugatan telah “kabur” (obscuur libel) dan sebagai gugatan yang cacat formil dengan konsekuensi hukumnya gugatan tidak diterima (niet ont vankelijke Verklaard).

6. Bahwa dalil gugatan tanah obyek sengketa berada di wilayah cekdam pinggiran jalan penghubung Desa Tamonjengi dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Tanah negara, sekarang Tanah Milik Bethel Nadja.

Sedangkan fakta dilokasi sengketa, Tanah Negara yang menjadi Tanah milik Bethel Nadja berada di wilayah yang namanya TANGONJO. Dan tanah milik Bethel Nadja sekarang sudah beralih kepada orang lain dengan Sertifikat Hak Milik No. 00337/Desa Tamonjengi atas nama ROY RADIX BERNADUS TANGKA'A. Dan untuk sampai pada wilayah TANGONJO Desa Tamonjengi harus lebih dulu melewati tanah wilayah yang namanya WOBO BONCO, oleh karena itu tidak jelas keberadaan tanah sengketa yang dituntut dalam wilayah Cekdam pinggiran jalan Tamonjengi – Mayumba Desa Tamonjengi yang didalilkan Penggugat aquo.

7. Bahwa tentang gugatan Penggugat yang tidak jelas mengenai letak, luas, batas-batas tanah, objek perkara sebagaimana diuraikan diatas, konsekuensi hukumnya berpedoman pada Yuris Prudensi mahkama Agung Republik Indonesia No.81 K/SIP/1971 Tanggal 9 Juli 1973 yang kaidah hukumnya menyatakan “ bahwa oleh karena tanah yang dikuasi oleh Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya daengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ” Konsekuensi hukum aqua dipertegas pula dengan Yuris Prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149 K/SIP/1976 tanggal 17April

Halaman 11 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



1979 yang kaidah hukumnya meangatakan “ bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat di terima ”

I.2 Gugatan Penggugat “KURANG PIHAK” (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa dalil gugatan sebagaimana Posita angka 15 (lima belas) halaman – 4 (empat) surat gugatan yang menyatakan “tindakan Tergugat – I dan Tergugat – II dalam menguasai obyek perkara aquo dan secara sepihak telah menjual sebagian obyek perkara kepada Tergugat – III sebagai perbuatan melawan hukum.”

Bahwa terhadap dalil gugatan aquo mempertegas tuntutan Penggugat atas tanah yang disengketakan tidak berdasarkan fakta dan hukum oleh karena Tergugat – I dan Tergugat – II mengolah dan menguasai tanah miliknya yang disengketakan sejak tahun 1998, berasal mula dari Tanah Negara, Ex tanah perkebunan pohon pinus oleh Kehutanan Kabupaten Poso pada tahun 1980an.

Bahwa setelah tanah kebun pohon pinus aquo ditinggal dan tidak lagi diolah oleh Kehutanan Kabupaten Poso maka Tergugat – I dan Tergugat – II melanjutkan untuk mengolah dan menguasai tanah perkebunan pinus dengan menanam tanaman umur pendek seperti sayur-sayur, pisang/tanaman umur panjang seperti Advokat, cengkeh, durian, sehingga terdaftar di Kantor desa Tamonjengi sebagai wajib pajak dan membayar pajak kepada Negara dari tahun ke tahun dibuktikan dengan SPPT PBB Tahunan (Surat Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan).

Bahwa dengan bukti pajak SPPT PBB dan Penguasaan Fisik Tergugat – I dan Tergugat – II, secara administratif terdaftar di Desa Tamonjengi, maka Tergugat – I dan Tergugat – II secara hukum berhak mengalihkan pengolahan dan penguasaan tanah aquo kepada saudara sepupu Tergugat – III.

Bahwa pengalihan penyerahan dan peguasaan tanah aquo kepada Tergugat – III dilakukan melalui proses di Kantor Desa Tamonjengi dan diterbitkan SURAT PENYERAHAN TANAH Tanggal 19 Oktober 1924, antara Tergugat – I dan Tegugat – III yang di tanda tangani Kepala Desa Tamonjengi, para pihak dan saksi-saksi.

Halaman 12 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



Bahwa oleh karena perkara aquo adalah sengketa tanah dalam wilayah Desa Tamonjengi, maka kehadiran Kepala Desa Tamonjengi sebagai PIHAK untuk menjamin keabsahan surat-surat yang dikeluarkan mengenai tanah aquo, menjamin kebenaran administratif atas tanah dan warga desa yang memilikinya.

Bahwa akan tetapi dalam perkara ini Kepala Desa Tamonjengi tidak diajukan sebagai PIHAK padahal sengketa antara warga dalam wilayah Desa Tamonjengi, sehingga karenanya gugatan Penggugat dapat di kualifikasi sebagai gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

2. Bahwa selanjutnya tanah yang diolah dan dikuasai Tergugat – II telah didaftarkan di Kantor BPN Kabupaten Morowali Utara, dan terbit Sertifikat Hak Milik No. 00336/Tamonjengi, sedangkan dalam perkara ini BPN Morowali Utara tidak diajukan sebagai PIHAK, karenanya gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium).

3. Bahwa tanah yang diolah dan dikuasai Tergugat – II telah beralih kepada ponakannya yang bernama Roymundus Julio Tangka'a, pemilik Sertifikat Hak Milik No. 00336/Tamonjengi aquo, sedangkan dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan Roymundus Julio Tangka'a sebagai PIHAK, sehingga karenanya gugatan Penggugat di kualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium) dengan konsekuensi hukum gugatan aquo tidak dapat diterima (Neit ont vankelijke verklaard).

4. Bahwa tanah yang di sengkatakan aquo berasal dari tanah ex perkebunan Pohon pinus yang di tanam oleh Kehutanan Poso tahun 1980, berada dilembar gunung dalam wilayah Cekdam Desa Tamonjengi, dan sampai sekarang masih berdiri tegak sebagaimana dari Pohon Pinus aquo maka untuk menerangkan status tanah perkebunan pohon pinus yang ditanam kehutanan poso, semestinya Kehutanan Poso diajukan sebagai PIHAK dalam gugatan aquo akan tetapi Penggugat tidak sama sekali mengajukan, sehingga karenanya gugatan Penggugat patut sebagai gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium).

I.3 Tentang Penggugat yang “Diskualifikasi in Person”

Halaman 13 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



1. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 3 halaman 2 surat gugatan, menyatakan batas tanah sengketa “Sebelah Utara dengan: Dahulu Tanah Negara sekarang Tanah Milik Bethel Nadja” Bahwa dalil gugatan aquo mempertegas “pengakuan Penggugat” atas kebenaran tanah sengketa adalah asalnya darai tanah negara. Kemudian menjadi tanah milik Bethel Nadja sedangkan Bethel Nadja memperoleh tanah aquo dari Rantelemba Palasi (sekarang Tergugat II) yang merupakan sebahagian dari tanah negara, Ex perkebunan pohon pinus yang ditanam kehutanan poso tahun 1980. Maka pengakuan Penggugat dengan surat gugatan aquo sebagai bukti kebenaran tanah yang disengketakan Penggugat adalah tanah negara dan bukan tanah warisan M.TOWINALOA maupun TH.TOWINALOA.

Bahwa pengertian Tanah Negara sebagaimana ditegaska dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftara tanah: “tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah”

2. Bahwa oleh karenanya pengakuan Penggugat atas tanah pemilikan Bethel Nadja dari asal Tanah Negara sebagai fakta pengakuan pengugat atas tanah perkebunan pohon pinus yang ditanam kehutanan poso yang dilanjutkan pengolahan dan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II tahun 1998 adalah juga tanah negara. Sehingga karenanya Pengugat tidak mempunyai Legal Standing untuk menuntut para Tergugat dalam Perkara ini.

Pengakuan Pengugat aquo telah memenuhi Pasal 311 RBG yo Pasal 1923 KUH Perdata. Pasal 311 RBG Menyatakan “ Pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus ” Selanjutnya Pasal 1923 KUH Perdata menyatakan “Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak ada yang dikuasakan dimuka hakim dan ada yang dilakukan diluar sidang ”.

3. Bahwa oleh karena pengakuan pengugat aquo maka tegas dan jelas sesuai hukum bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 14 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



sekarang juga Tergugat III adalah asal mula dari Tanah Negara sehingga pengugat tidak berhak atau tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menuntut para Tergugat dalam perkara ini dengan konsekuensi hukumnya gugatan pengugat patut untuk ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat – I, Tergugat - II, dan Tergugat - III terhadap gugatan Penggugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam jawaban pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat – I, Tergugat - II, dan Tergugat - III menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui Penggugat dengan jelas dan tegas.

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana posita angka 3 halaman 2 surat gugatan, yang menyatakan:

“Almarhum TH. TOWINALOA, memiliki tanah seluas kurang lebih 70.000m² (tujuh puluh meter persegi) terletak diwilayah Cekdam pinggiran jalan Penghubung Desa Tamonjengi – Mayumba, masuk dalam wilayah administratif Pemerintahan Desa Tamonjengi kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan dahulu tanah Negara sekarang Tanah Milik Bethel Nadja
- Sebelah Selatan dengan jalan Desa Tamonjengi – Mayumba
- Sebelah Barat dengan saluran air/ Cekdam dan tanahna Martinus Pombilu
- Sebelah Selatan dengan jalan Desa Tamonjengi – Mayumba”

Bahwa Tidak benar dalil gugatan aquo oleh karena:

- a. Semasa hidup M. TOWINALOA maupun anaknya TH. TOWINALOA tidak pernah mengolah dan tidak pernah menguasai tanah di lereng gunung wilayah Cekdam Desa Tamonjengi.
- b. Tanah yang dituntut Penggugat aquo adalah tanah yang berada di lereng gunung di Desa Tamonjengi berasal mula tanah Negara, hutan yang dibuka dan dikuasai untuk pertama kali oleh Kehutanan Poso untuk perkebunan Pohon Pinus Tahun 1980. Sedangkan keseluruhan



luas tanah perkebunan pohon pinus aquo tahun 1980 kurang lebih 90.000 M² dengan batas-batas tanah waktu itu: Sebelah Utara dengan sungai Tangonji, Sebelah Timur dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan dengan jalan Tamonjengi Mayumba, Sebelah Barat dengan Tanah Negara dan dari keseluruhan dari luas tanah tersebut yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan sekarang Tergugat III hanyalah seluas kurang lebih 46.320 M² (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh meter persegi).

c. Status Tanah sengketa aquo sebagai Tanah Negara sebagaimana sudah diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatan aquo angka 3 halaman 2, mengenai batas tanah sengketa sebelah Utara, dahulu Tanah Negara sekarang Bethel Nadja, sedangkan Bethel Nadja memperoleh tanah tersebut dari Rante Lemba Palasi (sekarang Tergugat – II), bahwa Rante Lemba Palasi memperoleh tanah tersebut dari Tanah negara ex Perkebunan Pohon Pinus yang dibuka Kehutanan Poso tahun 1980.

d. Tanah lereng gunung Desa Tamonjengi yang diolah dan dikuasai oleh Tergugat – I, Tergugat – II dan sekarang Tergugat – III merupakan satu hamparan tanah dengan tanah lereng gunung yang dikuasai Bethel Nadja yang keseluruhannya termasuk dalam status Tanah Negara ex Perkebunan Pohon Pinus yang di tanam Kehutanan Poso sehingga pengakuan Penggugat aquo merupakan bukti yang membenarkan bahwa tanah ex Perkebunan Pohon Pinus yang ditanam Kehutanan Poso dan berada di lereng gunung Desa Tamonjengi aquo adalah Tanah Negara dan tidak benar tanah aquo sebagai warisan dari TH. TOWINALOA sebagaimana dalil gugatan Penggugat.

e. Bahwa letak, luas dan batas-batas tanah obyek perkara yang didalilkan dalam gugatan aquo tidak benar, tidak sesuai dengan fakta oleh karena:

1. Yang disebut wilayah Cekdam Desa Tamonjengi dimulai dari pinggir jalan Tamonjengi – Mayumba menuju arah Utara sampai dibatas 2 Hektar atau 20.000m² sehingga dalil gugatan yang

Halaman 16 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



menuntut tanah seluas 70.000 m2 (tujuh puluh ribu meter persegi) sudah jauh melampaui batas wilayah Cekdam Desa Tamonjengi aquo.

2. Sebelah Utara dari Tanah yang diolah dan dikuasai Daniel Banaya (Tergugat – I) tahun 1998, bermula dari Tanah Negara Eks Perkebunan Pohon Pinus di lereng gunung Desa Tamonjengi aquo. Nama tempat itu adalah wilayah WOBO BONCO, Desa Tamonjengi dan bukan wilayah Cekdam Desa Tamonjengi.

3. Sebelah Utara dari wilayah WOBO BONCO ini adalah Tanah Negara, yang kemudian milik Bethel Nadja masuk dalam wilayah TANGONJO.

Bahwa oleh karena itu batas tanah sengketa sebelah utara yang di sebutkan dalam surat gugatan aquo dari wilayah Cekdam Desa Tamonjengi dan masuk dalam wilayah Bonco Bongo Desa Tamonjengi maka gugatan Penggugat tidak jelas Tanah yang semula diolah dan dikuasai oleh Tergugat – I dan Tergugat – II sekarang sudah beralih kepada ponakannya yang bernama RAIMUNDUS JULIO TANGKA'A dengan sertifikat Hak Milik No. 00336/ Desa Tamonjengi, sedangkan tanah milik Bethel Nadja telah beralih kepada ROY RADIX BERNADUS TANGKA'A dengan sertifikat Hak milik No. 00337/ Desa Tamonjeng.

4. Bahwa dalil gugatan sebagaimana posita angka 4,5,6,7,8,9,10,11,12 surat gugatan aquo, adalah TIDAK BENAR dan mengada-ada dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tahun 1998 Tergugat – I dan Tergugat – II mengolah dan menguasai tanah Ex Perkebunan Pohon Pinus di lereng gunung Tamonjengi, sekarang disebut wilayah Cekdam dan WOBO BONCO Desa Tamonjengi, dan Tidak ada keberatan, tidak ada Larangan dari siapapun termasuk M. Towinaloa dan anaknya TH. Towinaloa. Nanti setelah meninggal TH. Towinala barulah Penggugat sebagai anak kandung dari TH. Towinaloa dengan isteri ketiga yang bernama BUNGA AMELIA MEWALONJO menuntut

Halaman 17 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



tanah yang diolah dan dikuasai Tergugat – I dan Tergugat – II dengan dalil tanah warisan dari TH> Towinaloa.

b. Bahwa anak-anak kandung TH. Towinaloa yang tetap tinggal di Desa Tamonjengi adalah anak – anak TH. Towinaloa dengan isteri pertama bernama OJO SALURUNDE, yaitu

1. ARMAN TOWINALOA (sekarang Alm)
2. LISBET TOWINALOA (sekarang Alm)
3. SETIAWAN TOWINALOA (masih hidup dan domisili Desa Tamonjengi)

Akan tetapi tidak ada keberatan karena mereka mengetahui benar bahwa Ex Perkebunan Pohon Pinus yang di tanam Kehutanan Poso itu adalah TANAH NEGARA, bukan Tanah milik perorangan TH. TOWINALOA. Demikianpun anak-anak kandung TH. Towinaloa dengan Isteri Kedua KEUWA KANDELA yaitu:

1. ALEXANDER TOWINALOA
2. JULI TOWINALOA (sekarang Alm)

Juga tidak keberatan karena mengetahui benar tanah ex kebun Pohon Pinus di Desa Tamonjengi itu Tanah Negara dan Tidak Benar tanah warisan milik TH. TOWINALOA.

c. Bahwa Penggugat sebagai anak TH. TOWINALO lahir di Luwuk pada tahun 1963, dari Isteri Ketiga bernama BUNGA AMELIA MEWALONDJO (ALM), barulah datang menuntut tanah kebun Tergugat – I dan Tergugat – II dari Ex Perkebunan Pohon Pinus yang di tanam Kehutanan Poso sebagai warisan dari orang tua karena melihat pohon durian dan advokat sudah berbuah, lagipula ada lahan untuk menanam kepala sawit.

d. Bahwa situasi tanah di Desa Tamonjengi tahun 1998, Masyarakat lebih banyak mengolah tanah dibagian dataran untuk berkebun atau sawah karena hamparan tanah dataran yang luas sampai mendekati kaki gunung, dan Masyarakat tidak tertarik untuk berkebun di lereng gunung, apalagi hutan tersebut, karena itu hutan seluruhnya tidak ada yang punya kecuali dikuasai Negara

Halaman 18 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



sampai dengan Kehutanan Poso membuka Hutan Desa Tamonjengi untuk Perkebunan Pohon Pinus untuk dapat diambil getahnya, dan Tergugat – I adalah salah satu dari petani pekebun yang seringkali di minta Kehutanan untuk merawat Pohon Pinus guna diambil getahnya.

- e. Bahwa pada tahun 1963 TH. TOWINALOA sudah meninggalkan Desa Tamonjengi bertugas ke Luwuk Sulawesi Tengah. Di Luwuk inilah lahir anak pertama yang bernama ARNOLD TOWINALOA (sekarang Penggugat) seperti yang dicantumkan dalam surat gugatan, Lahir di Luwuk 12 Oktober 1963. Akan tetapi TH. TOWINALOA tidak tinggal di Desa Tamonjengi dan ayahnya M. TOWINALOA tinggal sama orang tua Tergugat – I dan Tergugat – II, sehingga perkembangan Desa Tamonjengi tidak diketahui secara benar tempat – tempat mana yang merupakan warisan peninggalan M. Towinaloa yang disebut dengan Ngkai Bogo di Desa Tamonjengi aquo.

Bahwa Ngkai Bogo meninggal di Desa Tamonjengi dan yang membuat kubur Almarhum adalah para Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III karena isteri NGKAI BOGO adalah nenek dari para Tergugat.

5. Bahwa dalil gugatan posita 13,14,15 angka 4 surat gugatan adalah Tidak Benar dan Tidak Berdasar fakta dan hukum dengan alasan sebagai berikut:
- a. Kakek M. TOWINALOA (Alm) atau nama panggilan desa NGKAI BOGO, semasa hidup kawin sah dengan Nenek Perempuan NAYA atau Nenek dari Tergugat – I dan Tergugat – II. Sedangkan Nenek NAYA sebelum kawin dengan NGKAI BOGO, punya dua anak dari suami pertama yang bernama BANAYA yaitu POSOWOKU ayah kandung dari Tergugat – I dan DALUWENI Ibu Kandung dari Tergugat – II.
- Bahwa oleh karena perkawinan NGKAI BOGO dengan Nenek NAYA, maka anak-anak dari Nenek Naya tinggal bersama satu rumah sebagai satu keluarga dengan Kakek NGKAI BOGO.



- Perkawinan NGKAI BOGO dengan Nenek NAYA lahir anak yang Bernama THEOPILUS TOWINALOA yaitu orangtua kandung dari RONALD TOWINALOA atau Penggugat sekarang.
- Bahwa sebagai satu keluarga maka keluarga mengetahui benar “tanah kebun milin M. TOWINALOA atau Kakek NGKAI BOGO yang ada di Desa Tamonjengi. Lagi pula pada masa tahun 1980-an penduduk Desa Tamonjengi masih sekitar 30-an keluarga, sedangkan wilayah Desa Tamonjengi sebelah Selatan dan sebelah Barat ada tanah dataran yang sangat luas sehingga Masyarakat Desa Tamonjengi dapat berkebun dan mengerjakan sawah dan tidak ada yang tertarik berkebun di lereng gunung Desa Tamonjengi, apalagi masih hutan lebat, karena itu tanah lereng gunung di Desa Tamonjengi adalah Tanah Negara dan tidak ada penduduk yang memiliki hutan aquo.
- Bahwa nanti tahun 1980 itu datang Kehutanan Poso membuka Hutan Lereng gunung di Desa Tamonjengi dan menjadikan Perkebunan yang ditanam pohon pinus untuk diambil getahnya, dan tahun 1980 itu Tergugat – I sudah berumur 32 tahun salah satu dari petani di Desa Tamonjengi yang dipanggil Kehutanan Poso untuk mengurus dan merawat Kebun Pohon Pinus sampai dapat diambil getahnya. Pekerjaan Tergugat – I untuk mengurus dan merawat Kebun Pohon Pinus aquo, tetap dan terus menerus sampai tahun 1998 Kehutanan Poso tidak lagi melanjutkan pengurusan Pohon Pinus karena kekurangan dana dan merasa rugi sehingga tahun 1998 Tergugat – I mengajak Tergugat – II untuk meneruskan pengolah tanah negara Eks Perkebunan Pohon Pinus oleh Kehutanan Kab. Poso aquo. Maka SANGAT TIDAK BENAR dalil Penggugat yang mengatakan tanah Eks Kebun Pohon Pinus Kehutanan Poso sebagai warisan Kakek M. TOWINALOA dan TH. TOWINALOA.
- b. Bahwa Tanah Negara Eks Kebun Pohon Pinus yang diolah dan dikuasai Tergugat – I dan Tergugat – II sejak tahun 1998, dengan tenggang waktu lebih dari 25 tahun, maka Tergugat – I dan Tergugat – II diberikan kewajiban untuk membayar pajak Kenegaraan dan dibuktikan dengan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Terhuni)

Halaman 20 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



atas nama DANIEL BANAYA (Tergugat – I) dan RANTE LEMBA PASI (Tergugat – II) dan kewajiban membayar pajak ke Negara sudah dari tahun ke tahun dan secara administrative terdaftar sebagai Wajib Pajak di kantor desa Tamonjengi, sampai tahun 2023 sebelum mengalihkan kepada saudara sepupu ANNI LENI TANGKA'A (Tergugat – III sekarang), sedangkan pengalihan kepada Tergugat – III di proses di Kantor Desa Tamonjengi dikuatkan dan ditanda tangani Kepala Desa Tamonjengi dan para pihak dan saksi-saksi dengan Surat PENYERAHAN TANAH tanggal 19 Oktober 2024.

- c. Bahwa setelah Penggugat menyatakan bahwa tanah yang diolah oleh Tergugat – I dan Tergugat – II dialihkan pengolahan secara jual beli kepada Tergugat – III menuntut kepada Tergugat – I dengan alasan Tanah Warisan peninggalan orangtuanya bernama TH. TOWINALOA, meskipun tanah milik Tergugat – I didapati dengan kerja dan keringat Tergugat – I sendiri, akan tetapi demi keluarga tetap harmonis, menjaga harkat dan martabat keluarga Tergugat – I akhirnya memberikan kepada ARNOLD TOWINALOA dari tanah yang diolah Tergugat – I seluas 5000m2 untuk perdamaian kekeluargaan yang difasilitasi Kepala Desa Tamonjengi BPD Tamonjengi dan Babinsa sehingga dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian masalah tanah tanggal 19 Oktober 2024, akan tetapi setelah Penggugat menerima pemberian tanah aquo menjual lagi tanah pemberian Tergugat – I kepada seorang pembeli yang Bernama PAIMAN SUPARDI, dan kembali menggugat Tergugat – I atas sebagian tanah yang masih tersisa yang dimiliki nya. Tindakan Penggugat telah melampaui batas etika dan kekeluargaan sehingga karenanya menjadi alasan untuk Tergugat – I menuntut pengembalian tanah aquo secara hukum.
- d. Bahwa Tergugat – I ternyata mengolah dan menguasai tanah yang disengketakan Penggugat adalah Tidak benar Tanah Warisan milik M. TOWINALOA dan TH. TOWINALOA oleh karena berasal dari Tanah Negara ex Perkebunan Pohon Pinus yang ditanam Kehutanan Poso tahun 1980-an karena itu Perbuatan melawan hukum yang dituntut Penggugat adalah Tidak benar.

Halaman 21 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



6. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 16,17,18 halaman 5 surat gugatan adalah tidak benar, tidak berdasar atas fakta dan kebenaran dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tanah milik Tergugat – I dan Tergugat – II yang disengkatkan Penggugat perkara aquo BUKANLAH Warisan Peninggalan Kakek M. TOWINALOA dan TH. TOWINALOA (kakek dan orangtua Penggugat)
- b. Tanah yang diolah dan dikuasai Tergugat – I berada pada lereng gunung wilayah Cekdam dan tanah yang diolah dan dikuasai Tergugat – II berada dalam lereng gunung wilayah WOBO BONCO Desa Tamonjengi, tidak pernah diolah dan dikuasai oleh TH. TOWINALOA dan M. TOWINALOA, oleh karena itu sebagai fakta Perkara Melawan Hukum yang di dalilkan Penggugat kepada Tergugat – I dan Tergugat – II adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.
- c. Bahwa Perkara Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar fakta, maka segala uraian kerugian materiil/ immaterial Penggugat adalah tidak benar dan mohon dikesampingkan.

7. Bahwa oleh karena dalil Penggugat dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 18 (delapan belas) tidak benar dan tidak berdasar fakta dan hukum maka segala tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh) tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan konsekuensi Hukum Pengadilan Negeri Poso berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan dan bantahan yang terurai pada bagian diatas Tergugat – I memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalil dalam Eksepsi dan pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini.

Halaman 22 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



2. Bahwa Tergugat – I Konvensi, sekarang dalam kedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi dengan ini hendak mengajukan gugatan balasan terhadap Penggugat dalam kedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi, dengan duduk masalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat – I konvensi, adalah pemilik atas sebidang tanah berasal mula dari Tanah Negara, Ex Perkebunan Pohon Pinus yang ditanam Kehutanan Poso Tahun 1980, dengan Luas 5000m² (lima ribu meter persegi), terletak di Cekdam Morowali Utara Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan ANNI TANGKA'A

Sebelah Timur dengan ANNI TANGKA'A

Sebelah Selatan dengan Jalan Tamonjengi – Mayumba

Sebelah Barat dengan Cekdam, porabik

2. Bahwa Tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat – I Rekonvensi aquo berdasarkan kesepakatan Perdamaian Kekeluargaan yang difasilitasi Pemerintah Desa Tamonjengi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamonjengi, Babinsa dan Tokoh Adat Desa Tamonjengi untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa tanah antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat – I Konvensi, dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat – I menyerahkan tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat – I aquo kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, Perdamaian aquo dibuat dengan BERITA ACARA PENYELESAIAN MASALAH TANAH tanggal 19 Oktober 1924 ditandatangani para pihak bersengketa, Kepala Desa Tamonjengi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tamonjengi, Babinsa, Tokoh Adat dan saksi-saksi.

3. Bahwa dengan dasar Perdamaian aquo, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memasang tanda batas tanah pada Lokasi tanah yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi aquo dan menanam pohon pisang kurang lebih 2 (dua) pohon, Akan tetapi tidak untuk diolah melainkan menjual tanah aquo, dengan cara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan surat kuasa kepada adiknya yang bernama

Halaman 23 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



LINTOMAWO TOWINALOA untuk bertindak atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan surat kuasa tanggal 8 September 2025, untuk melaksanakan jual beli dengan orang yang bernama PAIMAN ADI SAPUTRA (Pembeli).

4. Bahwa jual beli atas tanah aquo antara LINTOWAMO TOWINALOA dengan PAIMAN ADI SAPUTRA DILAKSANAKAN DENGAN SURAT PENYERAHAN tanggal 8 September 2025.

5. Bahwa Setelah tanah aquo dijual kepada PAIMAN ADI SAPUTRA dan sebagaimana diakui dan di bentuk sendiri oleh PAIMAN ADI SAPUTRA, maka tegas dan nyata Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak menikmati tanah yang diberikan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat – I Konvensi.

6. Bahwa akan tetapi setelah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menikmati tanah yang diberikan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat – I Konvensi secara nyata mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat – I Konvensi untuk menuntut seluruh tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat – I di wilayah Cekdam Desa Tamonjengi.

7. Bahwa dengan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat – I konvensi

8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah ingkar terhadap kesepakatan Perdamaian tanggal 19 September 2024 yang difasilitasi Pemerintah Desa Tamonjengi dan selanjutnya telah menjual tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat – I konvensi seluas 5000m2 terletak di Desa Tamonjengi, maka jelas dan tegas membawa kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/ Tergugat – I Konvensi dan karenanya berhak menuntut kerugian materiil maupun immateriil.

9. Bahwa kerugian materiil dan immateriil dapat diperincikan sebagai berikut:

a. KERUGIAN MATERIIL:

-Kerugian karena kehilangan tanah 5000m2 yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi Harga tanah per meter = Rp. 200. 000.

Halaman 24 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



Jumlah kerugian = $200.000 \times 5000 = 1000.0000$

-Kerugian Karena biaya yang dikeluarkan untuk biaya perkara akibat gugatan Tergugat Rekonvensi = Rp. 1000.000.000

Jumlah kerugian = Rp. 100.000.000

Total Kerugian Materiil = $1.000.000.000 + 100.000.000 = \text{Rp. } 1.100.000.000$ (Satu miliar seratus juta rupiah)

b. KERUGIAN IMMATERIIL:

Kerugian karena Penggugat Rekonvensi yang sudah berumur 78 tahun, mengalami syok, Kesehatan menjadi terganggu, tekanan psikis karena malu, akibat gugatan perkara ini, sehingga menuntut kerugian Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

10. Bahwa Tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat – I Konvensi dalam perkara aquo berdasarkan bukti yang sah dan kuat sehingga menurut hukum sangat beralasan putusan hakim perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi.

11. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara aquo, maka sangat beralasan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangson) Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari Kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan perkara aquo yang berkekuatan tetap.

12. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak sia-sia, Mojon Pengadilan Negeri Poso meletakkan sita jaminan atas tanah 5000m² (lima ribu meter persegi) yang dikuasai Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang terletak di wilayah Cekdam Desa Tamonjengi dengan batas-batas:

Utara dengan ANNI TANGKA'A

Timur dengan ANNI TANGKA'A

Selatan dengan jalan Tamonjengi – Mayumba

Barat dengan Cekdam da Tamonjengi

Berdasarkan sanggahan dan dalil-dalil yang terurai diatas Tergugat – I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat – II dan Tergugat - III dengan segala

Halaman 25 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Poso cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat – I seluruhnya
2. Setidaknya gugatan Penggugat tidak diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah ingkar menjalani kesepakatan perdamaian tanggal 19 September 2024.
3. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Poso atas Tanah 5.000 M² objek perkara Rekonvensi adalah sah dan berharga.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immateriil Kepada Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah)
 - b. Kerugian Immateriil Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 1.000.000 perhari kepada Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan Putusan dapat dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Para Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan No.045/01/SP/DT/X/2024 atas nama Arjon Sinao tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan No.045/02/SP/DT/X/2024 atas nama Marten Mewalondjo tanggal 26 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Surat Pernyataan No.045/03/SP/DT/X/2024 atas nama Eduard Dumpiva tanggal 26 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Surat Pernyataan No.045/04/SP/DT/X/2024 atas nama Yerkobus Salonde tanggal 27 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Surat Pernyataan No.045/05/SP/DT/X/2024 atas nama Uria Ragompi tanggal 27 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-5.
6. Fotokopi Surat Pernyataan No.045/06/SP/DT/X/2024 atas nama Djunia Rua Gawe tanggal 27 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-6.
7. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 045/07/SP/DT/X/2024 atas nama Rawelina Rua Gawe tanggal 27 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-7.
8. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 045/08/SP/DT/X/2024 atas nama Bethel Nadja tanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-8.
9. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 045/09/SP/DT/X/2024 atas nama K. Nadja tanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 045/09/SP/DT/X/2024 atas nama Lindo Pode tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-10.
11. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Theo Towinaloa tanggal 1 November 1974, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Ijazah Kursus Mantri Kehewanatan atas nama Theo Towinaloa tanggal 18 Desember 1962, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Perubahan Kantor Bayar Atau Perubahan Alamat Theo Towinaloa tertanggal 1 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7210-LT-10022022-0036 atas nama Arnold Towinaloa tanggal 10 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. 1 (satu) unit flashdisk merek V-Gen, selanjutnya diberi tanda P-15;

Halaman 27 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-15 merupakan 1 (satu) unit flashdisk merek V-Gen yang isinya merupakan video rekaman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi antara lain:

1. MARTHINUS MEWALONDJO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena adanya masalah kepemilikan atas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah adalah Arnold Towinaloa dan yang menjadi Para Tergugat adalah DN. Banaya, Rantelemba Palasi, Anileni Tangkaa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak dari tanah yang menjadi objek sengketa adalah di Wilayah Cekdam Desa Tamunjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas dari objek sengketa adalah 7 Ha atau 70000M²;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari objek sengketa tersebut adalah:
 - Utara : Dahulu Tanah Negara sekarang Tanah Milik Bethel Nadja;
 - Selatan : Jalan Desa Tamonjengi – Mayumba;
 - Barat : Saluran air/cekdam dan tanah Martinus Pombile;
 - Timur : Kebun Kelapa Sawit Plasma Desa Tamonjengi;
- Bahwa Saksi mengetahui luas dari Tanah yang menjadi Objek sengketa tersebut dari pengukuran tanah tahun 2025, namun Saksi tidak menyaksikan sendiri Saksi hanya mendengar cerita dari masyarakat di Desa Tamonjengi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa adalah Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tamunjengi sejak Saksi lahir di tahun 1960 hingga saat ini;

Halaman 28 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dikelola oleh TH.Towilanoa yang merupakan orang tua Penggugat sejak tahun 1980an;

-Bahwa sepengetahuan Saksi asal usul dari tanah tersebut adalah sejak tahun 1980an TH. Towilanoa mendapatkan tanah tersebut dari orang tua kandungnya almarhum M. Towilanoa dimana M. Towilanoa mulai mengelola tanah tersebut sejak tahun 1960an, dan kemudian menyerahkannya kepada anaknya yaitu TH. Towilanoa sejak tahun 1980an kemudian setelah TH. Towilanoa meninggal maka menjadi milik dari anak-anaknya termasuk Penggugat;

-Bahwa sepengetahuan Saksi TH.Towilanoa mengelola tanah tersebut pada tahun 1980an dengan menanam kopi namun setelah TH.Towilanoa meninggal tanaman tersebut sudah tidak terurus sehingga tanaman kopi yang ditanam almarhum TH. Towilanoa mulai tertutupi rumput, dan sekitar tahun 2015 saat musim panas terjadi kebakaran sehingga tanaman-tanaman tersebut ikut terbakar;

-Bahwa Saksi mengetahui bahwa TH.Towilanoa yang mengelola tanah tersebut karena Saksi sering lewat di tanah tersebut dan melihat sendiri TH. Towilanoa menanam Kopi;

-Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat tinggal di Kota Palu, namun biasanya datang ke Desa Tamonjengi untuk mengurus masalah kepemilikan tanah tersebut;

-Bahwa sepengetahuan Saksi selama TH.Towilanoa mengelola tanah tersebut hingga meninggal tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya;

-Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak pernah di jual atau dipinjamkan kepada orang lain oleh TH.Towilanoa untuk dikelola, namun tanah tersebut sempat di tanami pinus oleh Dinas Kehutanan, dan getah pinus tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat I namun hanya sebatas mengelola getah pinus tidak termasuk tanah tersebut;

Halaman 29 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi diatas tanah tersebut ada tanaman yang tumbuh yaitu Pohon Pinus yang di tanam oleh pemerintah dalam hal ini dinas Kehutanan, namun kapan di tanami Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dari TH.Towilanoa ada 4 (empat) orang namun Saksi lupa siapa namanya yang Saksi ketahui hanya Arnold Towinaloa yang menjadi Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa TH.Towilanoa mempunyai lebih dari 1 (satu) orang istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut telah di jual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu dari Penggugat namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Alexander Towilanoa dan Setiawan Towilanoa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Betel Nadja tidak pernah mengelola tanah di Wobo Bonco;

2. KASNAYANTI NADJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena adanya masalah kepemilikan atas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah adalah Arnold Towinaloa dan yang menjadi Para Tergugat adalah DN. Banaya, Rantelemba Palasi, Anileni Tangkaa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak dari tanah yang menjadi objek sengketa adalah di Wilayah Cekdam Desa Tamunjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas dari objek sengketa adalah 7 Ha atau 70000M²
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bata-batas dari objek sengketa secara keseluruhan namun sepengetahuan Saksi objek sengketa berbatasan

Halaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



dibagian belakang sebelah utara dengan tanah kakak Saksi yaitu bethel nadja dan tanah tersebut belum bersertifikat;

-Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa saat ini adalah Tergugat III;

-Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Penggugat yang merupakan anak dari TH.Towilanoa;

-Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut awalnya adalah tanah milik TH.Towilanoa karena pada tahun 1990an saat itu Saksi masih kelas 6 SD Saksi sering ketanah milik kakak Saksi Bethel Nadja yang tanahnya berbatasan dengan tanah milik TH.Towilanoa, sehingga Saksi sering melihat TH.Towilanoa mengelola tanah tersebut yaitu menanam kopi;

-Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita orang-orang bahwa asal usul dari tanah tersebut adalah sejak tahun 1960an M. Towilanoa membuka tanah tersebut kemudian di wariskan kepada anaknya yaitu TH. Towilanoa sejak tahun 1980an kemudian setelah TH. Towilanoa meninggal maka menjadi milik dari anak-anaknya termasuk Penggugat;

-Bahwa sepengetahuan Saksi TH.Towilanoa mengelola tanah tersebut pada tahun 1980an dengan menanam kopi namun setelah TH.Towilanoa meninggal tanaman tersebut sudah tidak terurus sehingga tanaman kopi yang ditanam almarhum TH. Towilanoa mulai tidak terurus, dan saat musim panas Saksi tidak ingat lagi tahun berapa terjadi kebakaran sehingga tanaman-tanaman tersebut ikut terbakar;

-Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat II tidak memiliki tanah di sekitar wilayah objek sengketa atau didalam objek sengketa tersebut karena telah ada pertukaran tanah milik almarhum orang tua Saksi dengan tanah Tergugat II sekitar tahun 1980an, sehingga Tergugat II tidak lagi memiliki tanah disekitar objek sengketa bahkan didalam objek sengketa tersebut. bahkan tanah hasil pertukaran tersebut yang merupakan bagian dari Tergugat II telah dijual Tergugat II;

Halaman 31 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



-Bahwa luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat II yang ditukarkan dengan ayah Saksi adalah $\pm 1,5$ ha, dan tidak masuk didalam objek sengketa tersebut;

-Bahwa sepengetahuan Saksi selama TH.Towilanoa mengelola tanah tersebut hingga meninggal tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya;

-Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak pernah di jual atau dipinjamkan kepada orang lain oleh TH.Towilanoa untuk dikelola, namun tanah tersebut sempat di tanami pinus oleh Dinas Kehutanan, dan getah pinus tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat I namun hanya sebatas mengelola getah pinus tidak termasuk tanah tersebut;

-Bahwa sepengetahuan Saksi diatas tanah tersebut saat ini ada tanaman yang tumbuh yaitu Pohon Pinus yang di tanam oleh pemerintah dalam hal ini dinas Kehutanan, namun kapan di tanami Saksi tidak mengetahuinya.

-Bahwa Saksi melihat Bukti Surat P-9 berupa Surat Pernyataan Nomor: 045/09/SP/DT/X/2024 atas nama K. Nadja, lalu saksi menjawab, ya pernah melihat surat tersebut dan benar pernah bertanda tangan di atas surat tersebut;

-Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III adalah 50000 m^2 dan penguasaan tanah tersebut masuk dalam objek sengketa;

-Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I tidak ada menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada jual beli atau pinjam pakai tanah antara Penggugat dengan Tergugat I;

-Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I tidak pernah mengelola tanah tersebut hanya saja Tergugat I mengambil getah pinus yang berada diatas tanah tersebut;

-Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat III mendapat tanah seluas 50000 m^2 yang merupakan bagian dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dari Tergugat I seluas 30000 m^2 dan dari Tergugat II seluas 20000 m^2 ;



3. BETHEL NADJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena adanya masalah kepemilikan atas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah adalah Arnold Towinaloa dan yang menjadi Para Tergugat adalah DN. Banaya, Rantelemba Palasi, Anileni Tangkaa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak dari tanah yang menjadi objek sengketa adalah di Wilayah Cekdam Desa Tamunjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas dari objek sengketa adalah 7 Ha atau 70000M²;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari objek sengketa tersebut adalah:
 - Utara : Dahulu Tanah Negara sekarang Tanah Milik Bethel Nadja;
 - Selatan : Jalan Desa Tamunjengi – Mayumba;
 - Barat : Saluran air/cekdam dan tanah Martinus Pombile;
 - Timur : Kebun Kelapa Sawit Plasma Desa Tamunjengi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah TH.Towilanoa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan TH.Towilanoa menguasai tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain selain TH Towilanoa yang mengelola tanah tersebut, dimana diatas tanah tersebut ditanami kopi pada tahun 1980an;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa TH Towilanoa yang mengelola tanah tersebut karena saat Saksi berumur 11 tahun Saksi melihat sendiri TH Towilanoa menanam Kopi diatas tanah tersebut selain itu saat itu ayah Saksi merupakan Kepala Desa Tamunjengi dan sepengetahuan Saksi TH Towilanoa pernah datang kepada ayah Saksi untuk melaporkan bahwa tanah tersebut akan dikelolanya;

Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Penggugat dengan TH. Towilanoa adalah Penggugat merupakan anak dari TH. Towilanoa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi TH.Towilanoa tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kopi yang ditanam TH.Towilanoa belum pernah panen karena di daerah tersebut sering terjadi kebakaran sehingga tanaman-tanaman tersebut ikut terbakar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah seluas 50000 m², dimana saat ini dikuasai oleh Tergugat III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat III membeli tanah tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki tanah di dalam objek sengketa tersebut, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana hingga Tergugat I dan Tergugat II dapat menjual tanah tersebut kepada Tergugat III, karena sepengetahuan Saksi Tergugat I hanya menyadap getah pinus diatas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanam pinus diatas objek sengketa tersebut adalah Dinas Kehutanan dalam rangka penghijauan karena disekitar daerah tersebut sering terjadi kebakaran, dan getah pinus tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat I namun hanya sebatas mengelola getah pinus tidak termasuk tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, TH Towinaloa dapat menguasai tanah tersebut warisan dari ayahnya bernama M. Towinaloa yang merupakan Kepala Desa pertama sejak adanya Desa Tamunjengi, namun sampai tahun berapa menjabat sebagai kepala desa Tamunjengi Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi melihat Bukti Surat P-8 berupa Surat Pernyataan Nomor: 045/08/SP/DT/X/2024 atas nama Bethel Nadja, lalu saksi menjawab tidak pernah melihat surat tersebut dan tidak pernah bertanda tangan di atas surat tersebut karena pada saat itu Saksi tidak berada di Desa Tamunjengi namun Saksi berada di Kota Bandung;

Halaman 34 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat bukan merupakan anak tunggal dari TH Towinaloa namun Penggugat punya beberapa saudara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan dari TH. Towilanoa adalah Pegawai Negeri Sipil (mantri Hewan), dimana berpindah-pindah tugas sehingga saat TH. Towilanoa pindah tugas Saksi tidak mengetahui siapa yang melanjutkan untuk mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah TH.Towilanoa mempunyai lebih dari 1 (satu) orang istri;
- Bahwa Saksi mengenal Setiawan Towilanoa yang merupakan kakak kandung dari Penggugat namun Saksi tidak mengenal Alexander Towilanoa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat II tidak memiliki tanah di sekitar wilayah objek sengketa atau didalam objek sengketa tersebut karena telah ada pertukaran tanah milik almahum orang tua Saksi dengan tanah Tergugat II sekitar tahun 1980an, sehingga Tergugat II tidak lagi memiliki tanah disekitar objek sengketa bahkan didalam objek sengketa tersebut, bahkan tanah hasil pertukaran tersebut yang merupakan bagian dari Tergugat II telah dijual Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai mediasi yang di lakukan di Desa Tamunjengi mengenai permasalahan tanah tersebut antara Tergugat I dengan Penggugat;

4. KARTINI TANGKUMAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena adanya masalah Kepemilikan atas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah adalah Arnold Towinaloa dan yang menjadi Para Tergugat adalah DN. Banaya, Rantelemba Palasi, Anileni Tangkaa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak dari tanah yang menjadi objek sengketa adalah di Wilayah Cekdam Desa Tamunjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.

Halaman 35 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bata-batas dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa saat ini adalah Tergugat III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah M.Towilanoa atau biasa di panggil Nkai Bobo yang merupakan kakek Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi M.Towilanoa adalah ayah dari TH.Towilanoa dan Penggugat merupakan anak dari TH Towilanoa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan milik dari M.Towilanoa karena sekitar tahun 1960 sampai dengan 1965 saat Saksi berumur 2 tahun sampai dengan 7 tahun Saksi pernah tinggal bersama dengan M.Towilanoa, dan Saksi pernah beberapa kali di bawa ke tanah tersebut di Desa Tamonjengi untuk melihat kerbau peliharaan dari TH.Towilanoa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut belum berupa kebun saat itu, dimana tanah tersebut dijadikan oleh M.Towilanoa sebagai tempat untuk beternak kerbau yang saat itu berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) ekor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan kekeluargaan antara istri dari M.Towilanoa dengan Saksi adalah sebagai cucu, dimana ibu dari ibu Saksi bersaudara dengan istri TH.Towilanoa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi TH.Towilanoa mempunyai 3 (tiga) orang istri dan Penggugat merupakan anak dari istri ketiga TH.Towilanoa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hingga Tergugat III dapat menguasai tanah seluas 50000 m² yang merupakan bagian dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan fotokopi bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
No.593.2/117/SKPT/DT/X/2024 tertanggal 9 Oktober 2024, dikeluarkan oleh

Halaman 36 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



- Kepala Desa Tamonjengi atas nama Daniel Banaja, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 Atas nama Daniel Banaja Letak obyek pajak Cekdam Desa Tamonjengi Luas 20.000 M2, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Daniel Banaja Letak obyek Pajak Cekdam Desa Tamonjengi Luas 20.000 M2, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Daniel Banaja Letak obyek Pajak Cekdam Desa Tamonjengi Luas 20.000 M2, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Daniel Banaja Letak obyek Pajak Cekdam Desa Tamonjengi Luas 20.000 M2, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Daniel Banaja Letak obyek Pajak Cekdam Desa Tamonjengi Luas 20.000 M2, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Daniel Banaja Letak obyek Pajak Cekdam Desa Tamonjengi Luas 20.000 M2, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Daniel Banaja Letak obyek Pajak Cekdam Desa Tamonjengi Luas 20.000 M2, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Daniel Banaja Letak obyek Pajak Cekdam Desa Tamonjengi Luas 20.000 M2, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025 atas nama Daniel Banaja/Anni Leni Tangkaa Letak obyek Pajak Cekdam Desa Tamonjengi Luas 20.000 M2, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Tanggal 9 Oktober 2024, antara Daniel Banaja dengan Anni Leni Tangkaa, mengetahui Kepala Desa Tamonjengi atas

Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kebun Lokasi Cekdam Tamonjengi Luas 20.000 M2, selanjutnya diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Gambar Sementara Tanah Kebun Milik atas nama Daniel Banaja Tanggal 9 Oktober 2024 di Tanda Tangani Sekdes Desa Tamonjengi, selanjutnya diberi tanda T-12;

13. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah tanggal 19 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda T-13;

14. Fotokopi Daftar Hadir dalam Penyelesaian masalah tanah Bpk.DN Banaja dengan Bpk. Arnold Towinaloa Tanggal 19 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda T-14;

15. Fotokopi Surat Keterangan No. 500/05/SUKET/DT-I/2026 tanggal 19 Januari 2026 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamonjengi, selanjutnya diberi tanda T-15;

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Rantelemba Palasi, Letak Obyek Pajak Wobo Bonco Desa Tamonjengi Luas 20.000 M2, selanjutnya diberi tanda T-16;

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Anni Leni Tangka'a, Letak obyek pajak Wobo Bonco Desa Tamonjengi Luas 20.000 M2, selanjutnya diberi tanda T-17;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Anni Leni Tangka'a Letak obyek pajak Wobo Bonco Desa Tamonjengi Luas 20.000 M2, selanjutnya diberi tanda T-18;

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2024 atas nama Anni Leni Tangka'a, letak obyek pajak Wobo Bonco Desa Tamonjengi Luas 20.000 M2, selanjutnya diberi tanda T-19;

20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025 Atas Nama Anni Leni Tangka'a, letak obyek pajak Wobo Bonco Desa Tamonjengi Luas 20.000 M2, selanjutnya diberi tanda T-20;

21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00336, Nama Pemegang Hak Raymundus Julio Tangkaa, Surat Ukur Tanggal 19 Desember 2023 No. 00330/TAMONJENGI/2023 Luas 21.320 M2 tertulis atas nama Raymundus

Halaman 38 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jolio Tangkaa dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Morowali Utara, selanjutnya diberi tanda T-21;

22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00337, Nama Pemegang Hak Roy Radix Bernadus Tangkaa, Surat Ukur Tanggal 19 Desember 2023 No. 00331/TAMONJENGI/2023 Luas 21.320 M2 tertulis atas nama Roy Radix Bernadus Tangkaa dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Morowali Utara, selanjutnya diberi tanda T-22;

23. Fotokopi Surat Pernyataan Alexander Towinaloa, tertanggal 02 Februari 2026, selanjutnya diberi tanda T-23;

24. Fotokopi Surat Keberatan dari Eduar Dumpira, Arjon Sinao, Djuna Ruagawe, Ravelina Ruagawe Semuanya Masyarakat Desa Tamonjengi Menyatakan Keberatan dan Menarik Tanda tangannya pada Surat Pernyataan yang dibawa oleh Arnold Towinaloa tertanggal 26 Januari 2026, selanjutnya diberi tanda T-24;

25. Fotokopi Foto Pengukuran Tanah, selanjutnya diberi tanda T-25;

26. Fotokopi Surat Keberatan oleh Uria Ragompi tertanggal 26 Januari 2026, disaksikan oleh Ketua RT I atas nama N. Tansala, selanjutnya diberi tanda T-26;

27. Fotokopi Surat Keberatan oleh Lindo Pode tertanggal 26 Januari 2026, disaksikan oleh Marwan Angki, selanjutnya diberi tanda T-27;

28. Fotokopi Surat Keberatan oleh Eduar Dumpira, Arjon Sinao, Djunia Ruagawe, Ravelina Ruagawe tertanggal 26 Januari 2026 disaksikan oleh G.Pasese, Ketua RT IV atas nama FD. Tagonco, selanjutnya diberi tanda T-28;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-25 merupakan fotokopi dari print out foto;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya, telah pula mengajukan saksi-saksi, antara lain:

1. EDUART DUMPIRA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena adanya masalah kepemilikan atas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah Arnold Towinaloa dan yang menjadi Para Tergugat adalah DN. Banaya, Rantelemba Palasi, Anileni Tangkaa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak dari tanah yang menjadi objek sengketa adalah di Wilayah Cekdam Desa Tamunjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseluruhan luas dari objek sengketa tersebut yang Saksi ketahui bahwa luas tanah milik Tergugat I adalah seluas 2 Ha dan luas tanah dari Tergugat II adalah 2 Ha sebagai mana yang terdaftar di SPPT PBB di desa Tamunjengi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas dari tanah milik Tergugat I tersebut adalah:
 - Utara : Rantelemba Palasi;
 - Selatan : Jalan Desa Tamunjengi – Mayumba;
 - Barat : Saluran air/cekdam;
 - Timur : Tanah Negara;

sedangkan untuk batas-batas tanah milik dari Tergugat II Saksi tidak mengetahuinya

- Bahwa sepengetahuan Saksi letak tanah milik Tergugat I di daerah cekdam sedangkan dengan letak tanah milik Tergugat II di daerah Wobo Bonco;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tamunjengi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola tanah tersebut adalah Tergugat I dengan Tergugat II dimana mereka mengelola pohon pinus yang terdapat diatas tanah tersebut dengan menyadap getah pinus untuk dijual;
- Bahwa Saksi melihat Bukti Surat P-3 berupa Surat Pernyataan Nomor: 045/03/SP/DT/X/2024 atas nama Eduard Dumpiva, lalu saksi menjawab, tidak pernah melihat surat tersebut dan tidak pernah bertanda

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



tangan di atas surat tersebut, namun tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut adalah benar tanda tangan Saksi sendiri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi mengapa diatas Surat Pernyataan Nomor: 045/03/SP/DT/X/2024 atas nama Eduard Dumpiva tersebut bisa terdapat tanda tangan Saksi karena pernah Penggugat datang kepada Saksi membawa kertas kosong dan meminta tolong kepada Saksi untuk ditanda tangani dengan alasan akan dibuatkan surat pernyataan atas sebuah tanah namun letaknya bukan di tanah yang menjadi objek sengketa saat ini, sehingga Saksi mau menanda tanganinya, dan saat itu diatas kertas tersebut baru Saksi saja yang bertanda tangan;
- Bahwa Saksi keberatan dengan surat pernyataan tersebut dikarenakan saat itu Penggugat berbohong mengenai isi dari surat pernyataan yang akan diketiknya sehingga Saksi mau menandatangani dan saat ini Saksi merasa tertipu oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tamonjengi sejak Saksi menikah pada tahun 1987;
- Bahwa Saksi mengenal TH Towinaloa dan pernah ketemu dan sepengatahuan Saksi TH Towinaloa mempunyai tanah di Desa Tamonjengi seluas 1 (satu) ha namun sudah di jual kepada M.Pombile dimana letak tanah tersebut sebelah barat cekdam sedangkan yang menjadi sengketa di dalam perkara ini adalah tanah yang sebelah timur dari cekdam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat III yang menguasai objek sengketa saat ini dimana Tergugat III membeli tanah tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana tanah milik Tergugat II sudah bersertipikat sedangkan tanah milik Tergugat I belum bersertipikat hanya berupa SPPT PBB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat III memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dasar kepemilikan tanah Tergugat I dan Tergugat II adalah SPPT PBB;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bethel nadja, namun Saksi tidak mengetahui lahannya yang mana;

Halaman 41 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



- Bahwa Saksi tidak mengenal Setiawan Towilanoa dan Alexander Towilanoa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi TH Towinaloa memiliki tanah di wilayah desa tamonjengi yang saat ini menjadi objek sengketa namun hanya seluas 1 ha, dan telah di jual kepada M. Pobile;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai mediasi yang di lakukan di Desa Tamonjengi mengenai permasalahan tanah tersebut antara Tergugat I dengan Penggugat, namun saat itu Saksi tidak hadir dan Saksi tidak mengetahui pasti hasil dari mediasi tersebut hanya dengar cerita dari masyarakat desa lainnya mengenai hasil dari mediasi tersebut bahwa Tergugat I memiliki tanah seluas 20000 m² sesuai dengan hasil pengukuran sedangkan sisanya untuk Penggugat dengan luas $\pm$ 15000 m² tanpa diukur lagi;

2. ENGI SIOLIN SAPEDA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena adanya masalah kepemilikan atas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah adalah Arnold Towinaloa dan yang menjadi Para Tergugat adalah DN. Banaya, Rantelemba Palasi, Anileni Tangkaa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak dari tanah yang menjadi objek sengketa adalah di Wilayah Cekdam Desa Tamunjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseluruhan luas dari objek sengketa tersebut yang Saksi ketahui bahwa luas tanah milik Tergugat I adalah seluas 2 Ha dan luas tanah dari Tergugat II adalah 2 Ha sebagai mana yang terdaftar di SPPT PBB di desa Tamonjengi namun sepengetahuan Saksi batas-batas dari tanah milik Tergugat I tersebut adalah:
 - Utara : Rantelemba Palasi;
 - Selatan : Jalan Desa Tamonjengi – Mayumba;

Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



- Barat : Saluran air/cekdam;
- Timur : Tanah Negara;

sedangkan untuk batas-batas tanah milik dari Tergugat II adalah:

- Utara : Bethel Nadja;
- Selatan : Daniel Banaya;
- Barat : Anileni Tangkaa;
- Timur : Kelapa sawit;

Dimana kesemuanya sesuai dengan SPPT PBB;

- Bahwa sepengetahuan Saksi letak tanah milik Tergugat I di daerah cekdam sedangkan dengan letak tanah milik Tergugat II di daerah Wobo Bonco;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tamonjengi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola tanah tersebut adalah Tergugat I dengan Tergugat II dimana mereka mengelola pohon pinus yang terdapat diatas tanah tersebut dengan menyadap getah pinus untuk dijual;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tamonjengi sejak Saksi lahir tahun 1976 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengenal TH Towinaloa, dimana hubungannya dengan Setiawan Towinaloa, dan Alexander Towinaloa adalah merupakan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi TH Towinaloa, meninggal dunia pada tahun 2013 di desa Taripa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat III yang menguasai objek sengketa saat ini dimana Tergugat III membeli tanah tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana tanah milik Tergugat II sudah bersertipikat sedangkan tanah milik Tergugat I belum bersertipikat hanya berupa SPPT PBB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat III memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi asal usul dari tanah yang di miliki oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah awalnya adalah tanah Negara yang di

Halaman 43 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



Kelola oleh dinas kehutanan dengan ditanami pohon pinus, kemudian pada tahun 1990 dinas kehutanan tidak mengelolanya lagi sehingga diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat salah satunya kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengelola penyadapan getah pinus;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah TH Towinaloa keberatan saat Tergugat I dan Tergugat II mengelola getah pinus yang ada diatas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2015 pernah terjadi kebakaran hutan termasuk di tanah tersebut.
- Bahwa sebelum tahun 2015 Saksi tidak pernah melihat TH Towinaloa mengelola tanah tersebut seperti menanam kopi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi TH Towinaloa memiliki tanah di wilayah desa tamonjengi yang saat ini menjadi objek sengketa namun hanya seluas 1 ha, dan telah di jual kepada M. Pobile;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai mediasi yang di lakukan di Desa Tamonjengi mengenai permasalahan tanah tersebut antara Tergugat I dengan Penggugat, namun saat itu Saksi tidak hadir dan Saksi tidak mengetahui pasti hasil dari mediasi tersebut hanya dengar cerita dari masyarakat desa lainnya mengenai hasil dari mediasi tersebut bahwa Tergugat I memiliki tanah seluas 20000 m² sesuai dengan hasil pengukuran sedangkan sisanya untuk Penggugat dengan luas $\pm$ 15000 m² tanpa diukur lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 April 2026 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 Mei 2026 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya selain menjawab mengenai pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan hukum tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangan mengenai eksepsi tersebut apakah beralasan untuk dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya selain menjawab mengenai pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan hukum tentang pokok perkaranya maka terlebih dahulu akan mempertimbangan mengenai eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan beberapa alasan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*) karena tidak menyebutkan batas sebelah timur dari tanah obyek sengketa, terdapat perbedaan luas tanah obyek sengketa yang didalilkan Penggugat dan Para Tergugat, serta gugatan Penggugat tidak menguraikan batas-batas dan luas tanah yang masing-masing dikuasai Para Tergugat dan sejak kapan Para Tergugat menguasai tanah yang disengketakan *aquo*;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak menarik Kepala Desa Tamonjengi sebagai pihak yang menjamin keabsahan kebenaran administratif atas tanah dalam perkara *aquo*, pihak BPN Morowali Utara selaku pihak yang telah mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah yang diolah dan dikuasai oleh Tergugat II, sdr. Roymundus Julio Tangka'a sebagai pihak yang saat ini telah menerima peralihan tanah obyek sengketa dari Tergugat II, serta pihak Kehutanan Kabupaten Poso sebagai pihak yang didalilkan pemilik muasal dari tanah obyek sengketa;
3. Gugatan Penggugat "*Diskualifikasi in Person*" atau Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk menuntut Para Tergugat karena pengakuan

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



Penggugat atas batas sebelah utara dari tanah obyek sengketa, yaitu tanah Bethel Nadjia yang berasal dari tanah negara merupakan fakta pengakuan Penggugat yang mendukung dalil Para Tergugat atas riwayat tanah obyek sengketa berasal tanah perkebunan pohon pinus yang ditanam kehutanan poso yang kemudian dilanjutkan pengolahan dan penguasaannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat tersebut diatas, maka dengan memperhatikan Replik Penggugat dan Duplik Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah bantahan atau tangkisan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak mengenai pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi yang diajukan tersebut tidaklah menyinggung ataupun tidak ditujukan sebagai bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa *"tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara, dan pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan berdasarkan putusan negatif itu maka pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat kabur (*obsceuure libel*) karena tidak menguraikan batas sebelah timur dari tanah obyek sengketa, terdapat perbedaan luas tanah obyek sengketa diantara para pihak, gugatan tidak menguraikan batas-batas dan luas tanah yang masing-masing dikuasai Para Tergugat, serta sejak kapan penguasaan tanah obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim setelah mencermati surat gugatan Penggugat dan Repliknya, berpendapat terkait dengan batas



sebelah timur dari tanah obyek sengketa hanyalah berupa kekeliruan pengetikan dari Penggugat yang sifatnya tidak substansial, semestinya batas sebelah timur namun tertulis kembali batas sebelah selatan, sementara terhadap alasan-alasan lainnya patut dikesampingkan, oleh karena menurut Majelis gugatan Penggugat sudah jelas dan terang memenuhi ketentuan Pasal 8 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) RI dalam Putusan MA No. 4/K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA No. 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, yaitu pokok-pokok gugatan Penggugat disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), dalam perkara *aquo* gugatan Penggugat telah memperlihatkan adanya kepentingan atau perselisihan hak antara Penggugat dan Para Tergugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait penguasaan dan penjualan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat, sedangkan mengenai alasan-alasan lainnya tersebut akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara karena sudah menyangkut substansi perkara yang akan dibuktikan berdasarkan alat bukti kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa gugatan yang telah menguraikan perselisihan hukum telah menunjukkan kejelasan tentang hak dan obyek yang disengketakan, serta tidak terdapat kekaburan didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi tersebut;

Ad.2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) masuk ke dalam kategori eksepsi *error in persona*, yang terdiri dari (1) diskualifikasi in person yaitu eksepsi terkait dengan pihak yang menggugat dimana Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* didepan Pengadilan karena Penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum atau Penggugat tidak cakap hukum, (2) Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dan (3) *Plurium Litis Consortium* yaitu eksepsi yang terjadi karena kurang pihak atau pihak tidak lengkap baik pihak Penggugat maupun Tergugat;



Menimbang, bahwa dalil atau alasan utama Para Tergugat berkaitan dengan eksepsi ini menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik pihak-lain lain yang dianggap memiliki kaitan dengan obyek perkara dan mampu untuk menjelaskan tentang asal usul riwayat tanah, status kepemilikan tanah, dan batas-batas tanah yang dimiliki oleh para pihak, yaitu Kepala Desa Tamonjengi, BPN Morowali Utara, sdr. Roymundus Julio Tangka'a, dan Kehutanan Kabupaten Poso;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata diketahui bahwa Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar dan kemudian menjadikan orang yang dirasa telah melanggar haknya tersebut sebagai pihak Tergugat, merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994 yang menegaskan "*bahwa wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah pada Penggugat*", selain itu menyangkut penarikan seseorang dalam suatu perkara perdata merupakan kewenangan dan hak Penggugat untuk menentukannya, sehingga dalam hal ini Penggugat adalah pihak yang paling mengetahui siapa-siapa saja orang yang dianggap telah melanggar haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Majelis Hakim berpendapat dalam dalil gugatan Penggugat telah jelas dan sesuai antara pihak-pihak yang dianggap merugikan Penggugat dengan pihak-pihak yang diajukan sebagai pihak Para Tergugat, mengingat bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yakni perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai objek sengketa berupa tanah yang terletak di Wilayah Cekdam Pinggiran jalan Penghubung Desa Tamonjengi Mayumba masuk wilayah Adminitrasi Pemerintahan Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utar seluas ± 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi), kemudian secara sepihak melakukan penjualan sebagian tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat III, sehingga tindakan penguasaan fisik Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1826K/Pdt/1984, yang pada pokoknya menyebutkan tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya



dengan kasus perkara yang disengketakan, gugatan cukup diajukan kepada orang yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa, lagipula salah satu pihak tersebut, yaitu pihak dari Pemerintah Desa telah pula diperiksa sebagai saksi dan terdapat bukti-bukti surat yang diajukan para pihak berasal dari pihak-pihak ketiga yang disebutkan tersebut, sehingga keharusan menarik pihak ketiga sebagai pihak dilenturkan dengan cara menjadikannya sebagai saksi dan bukti surat dari pihak-pihak terkait tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi tersebut;

Ad.3. Gugatan Penggugat "*Diskualifikasi in Person*" atau Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk menuntut Para Tergugat

Menimbang, bahwa eksepsi ketiga ini, Para Tergugat mendalilkan bahwa terdapat fakta pengakuan Penggugat yang mendukung dalil Para Tergugat atas riwayat tanah obyek sengketa berasal dari tanah perkebunan pohon pinus yang kemudian dilanjutkan pengolahan dan penguasaannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk menuntut Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam Ad.2. sebelumnya, bahwa eksepsi mengenai Penggugat "*Diskualifikasi in Person*" termasuk juga ke dalam kategori eksepsi *error in persona*, dimana Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* didepan Pengadilan karena Penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum atau Penggugat tidak cakap hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Para Tergugat yang menyatakan Penggugat "*Diskualifikasi in Person*" atau tidak mempunyai Legal Standing untuk menuntut Para Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang digunakan Para Tergugat tidaklah tepat dan tidak berdasar menurut hukum karena alasan yang disampaikan oleh Para Tergugat tersebut adalah jawaban yang semestinya masuk kedalam pokok perkara, selain itu juga Majelis Hakim telah membaca dengan seksama dasar Penggugat mengajukan gugatannya merujuk pada posita gugatan Para



Penggugat angka 1 (satu), yaitu *"Bahwa PENGGUGAT merupakan ahli waris/anak kandung dari pasangan suami/isteri almarhum TH.TOWILANOA dan almarhumah BUNGA AMELIA MEWALONDJO"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya posita angka 4 (empat) menyebutkan, *"Bahwa tanah tersebut diperoleh dan dimiliki almarhum TH. TOWILANOA sejak tahun 1980an yang merupakan warisan dari orang tua kandungnya almarhum Bapak M. TOWILANOA. Bahwa almarhum Bapak M. TOWILANOA mulai mengelola objek perkara a quo sejak tahun 1960an, dan kemudian menyerahkannya kepada anaknya almarhum TH. TOWILANOA sejak tahun 1980an"*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki dasar dan hubungan hukum untuk mengajukan gugatan selaku ahli waris berdasarkan alas hak kepemilikan orang tuanya tersebut untuk selanjutnya akan dibuktikan apakah benar penguasaan fisik dan penjualan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah melanggar hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata bahwa seluruh eksepsi tersebut ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pertimbangan kedalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar obyek sengketa berupa tanah yang terletak di Wilayah Cekdam Pinggiran jalan Penghubung Desa Tamonjengi Mayumba masuk wilayah Adminitrasi Pemerintahan Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara, dengan luas ± 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi) dinyatakan sebagai tanah milik almahum TH. TOWILANOA yang merupakan orang tua dari pihak Penggugat, selanjutnya Penggugat memohon agar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai objek sengketa *aquo* dan telah melakukan penjualan secara sepihak sebagian objek sengketa kepada Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga mohon pengembalian tanah obyek sengketa dan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam jawabannya yang pada pokoknya

Halaman 50 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



bahwa semasa hidup M. Towinaloa maupun anaknya TH. Towinaloa tidak pernah mengolah dan tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa di lereng gunung wilayah Cekdam Desa Tamonjengi, yang mana sebenarnya tanah tersebut berasal dari tanah negara berupa hutan yang dahulu sekitar tahun 1980 dibuka dan dikuasai pertama kali oleh pihak Kehutanan Poso untuk perkebunan pohon pinus, dengan luas kurang lebih 90.000 M2 dan dari keseluruhan luas tanah tersebut setelah tanah kebun pohon pinus aquo ditinggal dan tidak lagi diolah oleh Kehutanan Kabupaten Poso maka Tergugat I dan Tergugat II melanjutkan untuk mengolah dan menguasai tanah perkebunan pinus dan juga mengalihkan pengolahan dan penguasaan tanah aquo kepada saudara sepupu Tergugat III seluas kurang lebih 46.320 M2 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa obyek sengketa sesuai hasil pemeriksaan setempat adalah tanah yang saat ini berlokasi di Wilayah Cekdam Pinggiran Jalan Penghubung Desa Tamonjengi Mayumba masuk wilayah Adminitrasi Pemerintahan Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara, akan tetapi terdapat perbedaan luas dan batas-batas antara pihak Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati, gugatan Penggugat, Jawaban, Replik maupun Duplik Para Tergugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Apakah Penggugat dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa objek sengketa merupakan milik orangtuanya berdasarkan hubungan kewarisan dan penguasaan yang sah menurut hukum;
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai dan menjual atas tanah objek sengketa secara tanpa hak;
3. Apakah alat bukti yang diajukan oleh para pihak, khususnya terkait bukti administratif seperti surat pernyataan kepemilikan, pembayaran pajak, dan bukti sertifikat, dapat menentukan siapa yang memiliki hak yang lebih kuat atas objek sengketa;

Halaman 51 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang beban pembuktian;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Para Tergugat pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat, untuk itu sesuai dengan 283 RBg/Pasal 1865 KUHPerdara kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian sebaliknya Para Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-15 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-28 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak baik Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti yang relevan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama, yaitu apakah dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan mengenai kepemilikan orangtuanya atas tanah objek sengketa berdasarkan hubungan kewarisan dan penguasaan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan barulah kemudian berupaya untuk mencari kebenaran materil yaitu melalui keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 yang pada pokoknya merupakan surat pernyataan dari warga masyarakat Desa Tamonjengi, diketahui oleh Kepala Desanya bernama Ratulangi Salondi, yang pada pokoknya menyatakan tanah obyek sengketa adalah benar milik alm TH. Towinaloa mulai tahun 1980an yang didapat dari orang tua kandungnya bernama M. Towinaloa setelah meninggal dunia, yang merupakan Kepala Desa Pertama sejak terbentuknya Desa Tamonjengi, meskipun diantara bukti surat tersebut dibantah oleh saksi dari Penggugat itu sendiri, yakni saksi Bethel Nadja yang juga

Halaman 52 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



menyatakan tidak pernah melihat dan menandatangani bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Pernyataan Nomor: 045/08/SP/DT/X/2024 atas nama Bethel Nadja dan saksi dari Para Tergugat, yakni saksi EDUART DUMPIRA membantah adanya bukti Surat P-3 berupa Surat Pernyataan Nomor: 045/03/SP/DT/X/2024 atas nama Eduard Dumpira, karena yang bersangkutan tidak pernah melihat dan membenarkan isi surat atas nama dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 sampai dengan P-13 yang pada pokoknya menerangkan identitas dan pekerjaan dari Theo Towinaloa, menurut Majelis tidaklah ada relevansinya dengan pembuktian perkara aquo, serta bukti P-14 berupa Akta Kelahiran Penggugat membuktikan bahwa benar Penggugat adalah anak dari Theo Towinaloa dan Bunga Mewalonjo, sementara bukti P-15 berupa flashdisk yang isinya menunjukkan rekaman video saat saksi Eduard Dumpira menandatangani surat pernyataan kepemilikan lahan, namun oleh karena bukti elektronik tersebut tidak diajukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti terpenuhinya syarat otentisitas dan integritas data, maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar objek sengketa sejak dahulu dikelola oleh orang tua Penggugat bernama TH.Towilanoa sejak tahun 1980an dengan menanam kopi, namun setelah meninggal tanaman tersebut sudah tidak terurus mulai tertutupi rumput dan sekitar tahun 2015 saat musim panas terjadi kebakaran sehingga tanaman-tanaman tersebut ikut terbakar dan kemudian baru dilanjutkan oleh anak-anaknya termasuk Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Marthinus Mewalondjo menerangkan tanah tersebut sempat ditanami pohon pinus oleh Dinas Kehutanan, dan getah pinus tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat I, namun hanya sebatas mengelola getah pinus tidak termasuk tanah tersebut, serta saksi Kasnayanti Nadja dan saksi Bethel Nadja menerangkan bahwa Tergugat II tidak lagi memiliki tanah disekitar objek sengketa bahkan didalam objek sengketa tersebut karena pernah ada peristiwa pertukaran tanah milik almahum orang tua para saksi dengan Tergugat II sekitar tahun 1980an. Selanjutnya saksi Kartini Tangkuman menerangkan pada



pokoknya bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan milik dari M.Towilanoa karena sekitar tahun 1960 sampai dengan 1965 saat kecil pernah tinggal bersama dengan M.Towilanoa dan pernah beberapa kali di bawa ke tanah tersebut di Desa Tamonjengi untuk melihat kerbau peliharaan dari TH.Towilanoa;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat juga menyatakan adanya luasan dan batas-batas tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar di Wilayah Cekdam Pinggiran Jalan Penghubung Desa Tamonjengi-Mayumba masuk wilayah Adminitrasi Pemerintahan Desa Tamonjengi milik orang tua Penggugat dan yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah Para Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi tersebut memperkuat dalil Penggugat mengenai adanya penguasaan langsung yang dapat menjadi indikator adanya hak atas tanah, terutama dalam konteks tanah yang belum seluruhnya teradministrasi secara formal, sehingga terdapat rangkaian hubungan hukum yang cukup jelas antara Penggugat dengan objek sengketa, baik melalui jalur kewarisan maupun melalui penguasaan fisik yang berlangsung secara terus-menerus, meskipun terdapat kelemahan pada sebagian alat bukti surat yang kemudian dibantah oleh surat keberatan dan saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan adanya hubungan hukum dengan objek sengketa, meskipun untuk menentukan batas dan luas yang pasti masih memerlukan penilaian lebih lanjut dalam kaitannya dengan bukti dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa antara lain bukti bertanda T-1 berupa surat keterangan pemilikan tanah atas nama Tergugat I dan T-12 berupa gambar sementara tanah kebun tanggal 9 Oktober 2024 dari Pemerintah Desa Tamonjengi, bukti bertanda T-2 sampai dengan T-10 dan T-16 sampai dengan T-20 berupa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama masing-masing Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang menunjukkan adanya penguasaan administratif terhadap objek sengketa, serta bukti T-21 berupa Sertifikat Hak Milik No. 00336/Tamonjengi atas nama pemegang hak Raymundus Julio Tangkaa yang



didalilkan sebelumnya tanah yang dikelola dan dikuasai oleh Tergugat II dan bukti bertanda T-22 berupa Sertifikat Hak Milik No. 00337/Tamonjengi atas nama pemegang hak ROY RADIX BERNADUS TANGKA'A yang didalilkan tanah batas sebelah utara dari obyek sengketa atau tanah milik Bethel Nadja yang sekarang sudah beralih kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 berupa Surat Penyerahan Tanah tanggal 9 Oktober 2024, antara Tergugat I dengan Tergugat III, diketahui telah ada penyerahan tanah seluas 20.000 M2 atau 2 (dua) Hektar atas Tanah Kebun di Lokasi Cekdam Tamonjengi, diketahui Kepala Desa Tamonjengi dan saksi-saksi, serta bukti bertanda T-13 berupa Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah ada penyelesaian permasalahan tanah dimaksud yang difasilitasi Pemerintah Desa Tamonjengi, meskipun diatas surat tersebut tidak ada tandatangan pihak kedua atas nama Arnol Towinaloa (Penggugat), yang dibantah pula oleh Penggugat, berikut daftar hadirnya dalam bukti T-14 dan tindak lanjut penyerahaan tanah berdasarkan musyawarah penyelesaian sengketa sesuai bukti T-15 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Tamonjengi tanggal 19 Januari 2026;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-23 yang pada pokoknya menerangkan Alexander Towinaloa selaku anak dari Th. Towinaloa dan isteri kedua atas nama Alm. Kewu Kandela menyatakan tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah benar tanah negara dan bukan muasal dari warisan peninggalan Th. Towinaloa, serta yang bersangkutan mengaku tidak setuju dan tidak memberikan kuasa kepada Arnold Towinaloa (Penggugat) untuk menggugat saudara sepupu Daniel Banaya (Tergugat I) dan Rantelemba Palasi (Tergugat II), sehingga diketahui adanya hubungan genealogis antara Penggugat dan sebagian Para Tergugat, yang menunjukkan bahwa sengketa ini memiliki dimensi kekeluargaan selain dimensi kepemilikan tanah, serta bukti T-24, T-26, T-27, dan T-28 yang pada pokoknya berupa Surat Keberatan dari Eduar Dumpira, Arjon Sinao, Djuna Ruagawe, Rawelina Ruagawe, Uria Ragompi, Lindo Pode, dan selaku Masyarakat Desa Tamonjengi yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan menarik tanda tangannya pada Surat Pernyataan yang dibawa oleh Penggugat karena merasa tidak tahu isi surat yang ditandatangani dan baru mengetahui



keberadaan surat tersebut untuk mendukung dan mengakui tanah yang diperkarakan Penggugat, sementara mereka yang berperkara adalah saudara sepupu, serta diterangkan tanah yang ditanami pinus adalah milik kehutanan dan bertahun diambil getahnya diambil alih, sehingga tidak benar milik orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing merupakan Kepala Desa Tamongjengi pada periode sebelumnya, juga mengungkapkan bahwa terdapat penguasaan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing seluas 2 (dua) Hektar pada tanah obyek sengketa, serta terdapat juga penguasaan dari Tergugat III yang membeli tanah tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana tanah milik Tergugat II sudah bersertipikat sehingga bersesuaian dengan bukti T-21 berupa Sertifikat Hak Milik No. 00336/Tamongjengi atas nama pemegang hak Raymundus Julio Tangkaa yang sebelumnya tanah milik Tergugat II, sedangkan tanah milik Tergugat I belum bersertipikat hanya berupa SPPT PBB, namun saat ini tanah tersebut telah dijual kepada Tergugat III, serta terkait permasalahan tanah tersebut pernah dilakukan mediasi di Desa Tamongjengi antara Tergugat I dengan Penggugat, sehingga menunjukkan adanya sengketa batas dan penguasaan yang tidak tunggal;

Menimbang, bahwa para saksi dari pihak Para Tergugat juga menerangkan asal usul dari tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II berawal dari tanah Negara yang dikelola oleh Dinas Kehutanan dengan ditanami pohon pinus, kemudian pada tahun 1990, Dinas Kehutanan tidak mengelolanya lagi sehingga diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat salah satunya kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengelola penyadapan getah pinus;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil para pihak serta alat bukti yang diajukan, terdapat beberapa fakta yang tidak dibantah atau setidaknya tidaknya diakui secara implisit oleh para pihak, yaitu bahwa objek sengketa terletak di Wilayah Cekdam Desa Tamongjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara, dahulu lahan yang menjadi obyek sengketa pernah dikelola dan dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan pohon pinus oleh, yang selanjutnya sekitar tahun 1990an dikelola dan dimanfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena ditinggal dan tidak lagi diolah oleh Kehutanan Kabupaten Poso, sehingga terdaftar sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib pajak dan membayar pajak dibuktikan dengan Tahunan Surat Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) sampai tahun 2023 sebelum mengalihkan sebagian pengolahan dan penguasaan tanah aquo kepada saudara sepupu Tergugat III, selanjutnya tanah yang diolah dan dikuasai Tergugat II telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 00336/Tamonjengi atas nama Raymundus Julio Tangkaa;

Menimbang, bahwa hal utama yang menjadi perselisihan antara para pihak adalah mengenai status kepemilikan dan batas penguasaan objek sengketa, dimana Penggugat mendalilkan bahwa seluruh objek sengketa merupakan bagian dari peninggalan/warisan orangtuanya secara turun temurun yang saat ini beralih kepada anak-anaknya termasuk Penggugat, sedangkan Para Tergugat menyatakan memiliki hak atas sebagian tanah tersebut dari perolehan yang berbeda, yakni penguasaan perkebunan pinus dari Dinas Kehutanan Kabupaten Poso yang sebelumnya berasal dari tanah negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini tindakan Para Tergugat mempertahankan penguasaan dan menjual atas tanah objek sengketa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi unsur-unsur berupa adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, serta adanya kesalahan dari pelaku, oleh karena itu, Majelis akan menilai terpenuhinya unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa Para Tergugat melakukan tindakan berupa penguasaan atas tanah objek sengketa dan Tergugat I dan Tergugat II telah menjual sebagian tanah yang menjadi obyek sengketa kepada Tergugat III, serta adanya upaya musyawarah atau mediasi antara Tergugat I dengan pihak Penggugat yang difasilitasi Pemerintahan Desa Tamonjengi, sehingga menunjukkan unsur adanya perbuatan dari Para Tergugat dalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 57 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Para Tergugat bersifat melawan hukum, Majelis harus menilai apakah tindakan tersebut dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari satu sisi, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat dalam menguasai objek perkara aquo dan secara sepihak telah menjual sebagian objek perkara kepada Tergugat III yang merupakan milik orangtua Penggugat, sehingga tindakan tersebut melanggar hak Penggugat, namun di sisi lain, Para Tergugat mendalilkan bahwa penguasaan tersebut dilakukan berdasarkan klaim hak yang mereka anggap sah, bahkan didukung oleh bukti administratif seperti pembayaran pajak dan khusus untuk bagian tanah yang diolah dan dikuasai oleh Tergugat II telah terdapat sertifikat hak milik yang telah beralih kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam kondisi adanya klaim hak yang saling bertentangan seperti ini, tindakan mempertahankan penguasaan atas tanah yang diklaim sebagai milik sendiri pada prinsipnya tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sepanjang belum terbukti bahwa penguasaan tersebut dilakukan secara nyata tanpa dasar hak atau dengan itikad buruk;

Menimbang, bahwa secara khusus terhadap tanah yang didalilkan diolah dan dikuasai oleh Tergugat II, Majelis mencermati bahwa adanya Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah yang berada dalam objek sengketa tersebut secara hukum merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, sehingga tindakan Para Tergugat dalam mempertahankan penguasaan atas tanahnya tersebut yang sebagiannya telah bersertifikat tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hubungan kausal antara perbuatan Para Tergugat dengan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat belum dapat dibuktikan secara meyakinkan sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum, sehingga unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 58 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



Menimbang, bahwa selanjutnya inti pokok permasalahan ketiga yang harus dijawab oleh Majelis Hakim adalah apakah alat bukti yang diajukan oleh para pihak, baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi, cukup untuk menentukan pihak mana yang memiliki hak yang lebih kuat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis akan menilai kekuatan pembuktian Penggugat dan Para Tergugat secara berimbang, dengan memperhatikan kesesuaian antara bukti surat, keterangan saksi, serta fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan pembuktiannya pada surat-surat pernyataan warga desa setempat terkait riwayat penguasaan tanah, serta dukungan keterangan saksi yang menerangkan adanya penguasaan turun-temurun oleh orangtua Penggugat berawal dari kakek Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terdapat keberatan dari beberapa pihak yang menandatangani surat tersebut sebagaimana bukti surat dan saksi dari Penggugat dan Para Tergugat, namun keterangan saksi yang diajukan menunjukkan konsistensi mengenai riwayat penguasaan oleh keluarga Penggugat sejak lama;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, khususnya Tergugat II, mengajukan alat bukti berupa Sertifikat Hak Milik atas sebagian objek sengketa yang telah dialihkan kepada pihak lain, yang menurut hukum merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing juga mengajukan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang menunjukkan adanya penguasaan administratif terhadap sebagian tanah yang disengketakan, meskipun bukti tersebut pada dasarnya tidak secara langsung membuktikan hak kepemilikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pembuktian Para Tergugat memiliki kekuatan pada aspek formal administratif, khususnya bagi bagian tanah yang diolah dan dikuasai oleh Tergugat II yang telah memiliki sertifikat sebagai bukti hak yang diakui oleh negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, terdapat pertentangan antara bukti formal berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan adanya bukti



sertifikat atas sebagian obyek sengketa dengan bukti riwayat penguasaan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Majelis harus menilai bukti mana yang memiliki kekuatan lebih tinggi dalam konteks sengketa ini;

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik merupakan alat bukti yang kuat, namun bukan merupakan bukti yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga masih dimungkinkan untuk diuji keabsahannya apabila terdapat bukti lain yang menunjukkan adanya cacat dalam perolehan atau ketidaksesuaian dengan fakta penguasaan yang sebenarnya, yang dalam perkara *aquo* tidak dapat didukung oleh pembuktian dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan atau mengoreksi sertifikat, diperlukan pembuktian yang tidak hanya menimbulkan keraguan, tetapi harus mampu menunjukkan secara jelas adanya cacat hukum dalam perolehannya berdasarkan alat bukti yang objektif;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi pertentangan antara bukti penguasaan dan bukti formal yang belum dapat dipatahkan secara meyakinkan, maka bukti formal berupa sertifikat tetap memiliki kekuatan yang lebih dominan untuk menentukan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, khususnya sertifikat hak milik atas sebagian tanah obyek sengketa memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam menentukan kepemilikan atas tanah objek sengketa, sehingga Penggugat belum dapat membuktikan secara sempurna bahwa dirinya memiliki hak yang lebih kuat atas seluruh objek sengketa dibandingkan dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat serta menjawab inti pokok permasalahan antara kedua belah pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai petitum-petitum yang diajukan Penggugat untuk menentukan apakah masing-masing tuntutan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum kesatu Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk



seluruhnya, dikarenakan petitum tersebut bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitim lain, sehingga akan dipertimbangkan di akhir;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang meminta agar obyek perkara dinyatakan sebagai tanah milik dari almahum TH. Towilanoa, Majelis berpendapat oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Penggugat belum dapat membuktikan dirinya memiliki hak yang lebih kuat atas seluruh objek sengketa dibandingkan dengan Para Tergugat, maka petitum demikian tidak beralasan untuk dikabulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4 yang pada pokoknya memohon agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan objek perkara aquo kepada Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong disertai tuntutan ganti kerugian, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka petitum tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 mengenai tuntutan ganti rugi materil dan immateril, Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut merupakan konsekuensi dari adanya perbuatan melawan hukum dan oleh karena perbuatan melawan hukum tidak terbukti, maka tuntutan ganti rugi tersebut tidak memiliki dasar hukum, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 mengenai uang paksa (dwangsom), Majelis berpendapat bahwa dwangsom hanya dapat diberikan apabila terdapat kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan dan oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat kewajiban yang dibebankan kepada Para Tergugat akibat tidak dikabulkannya gugatan Penggugat, maka permohonan dwangsom tidak memiliki dasar hukum, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 mengenai biaya perkara, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, pihak yang kalah dalam perkara dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Penggugat yang memohon agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim mempertimbangkan



bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga petitum pertama tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut Penggugat dinyatakan telah melakukan telah ingkar menjalani kesepakatan perdamaian yang difasilitasi Pemerintahan Desa Tamonjengi tanggal 19 September 2024 dan selanjutnya telah menjual tanah milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluas 5000m2 terletak di Desa Tamonjengi, sehingga menimbulkan kerugian yang dialami Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya. Gugatan rekonvensi tersebut diajukan Tergugat kepada Pengadilan Negeri pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat. Pasal 224 *Reglement op de Rechtsvordering* ("RV") menyebutkan Rekonvensi merupakan gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa syarat materil gugatan Rekonvensi berkaitan dengan intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi, dimana gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam perkara *aquo* adalah dalam rangka mempertahankan hak-hak keperdataannya akibat Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dilakukan oleh Para Tergugat, serta bukanlah materi gugatan terkait wanprestasi;

Menimbang, bahwa gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak

Halaman 62 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



harus bertanggung jawab, sementara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) biasanya didasarkan pada perbuatan pihak lain, sehingga apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH, akan membingungkan Hakim karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), hal mana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986. Ditambah lagi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menjelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim memandang telah cukup beralasan menyatakan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menjadi inti permasalahan pokok dalam perkara *aquo* dinyatakan ditolak, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 157 RBg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Halaman 63 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp11.044.000,00 (Sebelas juta empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, oleh kami, Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arga Febrian, S.H., M.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Raquel Siriaswati Delvita, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arga Febrian, S.H., M.H.

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.

Halaman 64 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....Ma	:	Rp10.000,00;
terai		
4.....AT	:	Rp90.000,00;
K		
5.....Pa	:	Rp142.000,00;
nggilan Sidang		
6.....Pe	:	Rp10.712.000,00;
meriksaan Setempat (PS)...		
7. PNBP.....	:	<u>Rp50.000,00;</u>
Total		Rp11.044.000,00;

(Sebelas juta empat puluh empat ribu rupiah)